

IT-Entrepreneurship
für Software-Entwickler (ITES)
Studiengang INFM
Prof. Dr. Mathias Philipp



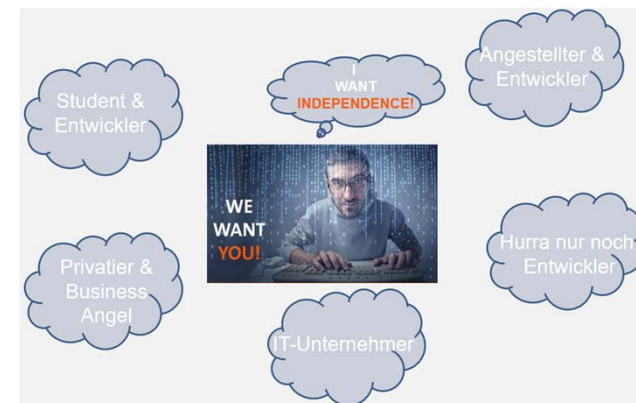
01 Student und Entwickler

Level

Master - Anfänger

Fokus

Studentische Selbständigkeit
Rechnung, Angebot
Freiberufler vs. Gewerblich
Finanzamt, Steuererklärung



10 Ich bin Student und Entwickler

- Rechnung, Angebot
- Freiberufler vs. Gewerblich
- Finanzamt: Umsatzsteuer, Steuererklärung

15 IT-Recht für Software-Entwickler

- Vertragsrecht, Urheberrecht, ...

17 IT-Recht und Open Source

20 Ich bin Angestellter und Entwickler

- Nebenerwerbsgründung
- Scheinselbstständigkeit
- Sozialversicherung

30 Gründung IT-Unternehmen

- Geschäftsidee
- Geschäftsmodell
- Businessplan

40 Gründercoaching, Finanzierung und Fördermittel

- Gründercoaching
- Finanzierungsphasen
- Finanzierungsmöglichkeiten

50 Rechtsformen

- Grundlagen
- Rechtsformenvergleich
- Wie gründet man eine GmbH

ITES

Nils schreibt seine erste Rechnung

Nils ist Student und Softwareentwickler

Erste Frage:

Wie kann Nils als studentischer Softwareentwickler Geld verdienen?

Zweite Frage:

Muss Nils Umsatzsteuer in Rechnung stellen?

Muss Nils eine E-Rechnung stellen?

Dritte Frage:

Muss Nils ein Gewerbe anmelden?

Vierte Frage:

**Was muss Nils bzgl.
Finanzamt machen?**

Student &
Entwickler



ITES

Nils schreibt seine erste Rechnung

Erste Frage: Wie Geld verdienen als studentischer Softwareentwickler:

- ❖ als Mini-Jobber (seit 1.1.25: 556€ mtl.)?
- ❖ als Werkstudent (z.B. 25€/h)?
- ❖ als Selbstständiger (selber Rechnungen schreiben, z.B. 40-50€/h)?
- ❖ SW-Verkauf / SW-Vermietung / SW as a Service (SaaS)?
- ❖ Teilzeitangestellter ($\leq 50\%$)

Antwort: Alles geht.

ITES

Nils schreibt seine erste Rechnung

Nils Studi

Max Schmidt

Nils Studi
+49 123 1234567
nils.studi@mail.com

14.12.2015

Rechnung #1

Rechnung Offline Mode iOS

Hiermit stelle ich die am 23.10.15 in Auftrag gegebenen Tätigkeiten in Rechnung:

Tätigkeit	Zeitaufwand in Stunden	
Implementierung neues Datenmodell	32	800 €
Umbau Storyboards für Offlinebetrieb	12	300 €
Allgemeines Refactoring	8	200 €
Testen - Bugfixing	16	400 €
Code Verständnis	12	300 €
Touch ID	8	200 €
Summe	88	2200 €

Mit freundlichen Grüßen

Nils Studi

Bankverbindung:

IBAN: DE1234567890123

BIC: ABCDEFGHIJ

Sparkasse Karlsruhe

Beispielrechnung von Nils Studi „Rechnung Offline Mode iOS“

ITES

Nils schreibt seine erste Rechnung

Was ist eine Rechnung?

- Eine gegliederte Aufstellung über die Forderung eines Entgeltes für eine Leistung
- Muss dem Rechnungsempfänger eine Nachprüfung der Forderung ermöglichen.
=> Auflistung welche Summe für welche Leistung gefordert wird
- Die Rechnung muss in Textform erfolgen (bspw. schriftlich oder E-Mail)
- Es ist keine Unterschrift erforderlich,
 - Bei Beratungsleistung ist Unterschrift erforderlich
(zumindest gemäß einem Heidelberger Richter)

→ Dokument von Nils Studi ist eine Rechnung!

→ Wird die Rechnung bezahlt?



ITES

Nils schreibt seine erste Rechnung

Was enthält eine korrekte Rechnung?

- Nach § 14 Abs. 4 UStG (Umsatzsteuergesetz) muss eine Rechnung die folgenden Angaben enthalten, damit sie als ordnungsgemäß ausgestellt gilt:
 1. Vollständigen Namen und vollständige Anschrift des Leistenden und des Leistungsempfängers
 2. Steuernummer des Leistungserbringers
Falls nicht vorhanden: 11-stellige Steuer-ID (kommt per Brief nach der Geburt)
 3. Ausstellungsdatum der Rechnung sowie fortlaufende Rechnungsnummer
 4. Art und Menge der gelieferten Leistungen sowie deren Zeitpunkt
 5. Anzuwendender Steuersatz plus entsprechender Betrag.
D.h. Nettobetrag, Steuersatz, Steuerbetrag, Bruttobetrag
 6. Ggf. Grund der Steuerbefreiung (z.B. Kleinunternehmer, ärztl. Leistung)
- Rechnungsaussteller und Rechnungsempfänger sind verpflichtet, die Angaben auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu überprüfen



ITES

Nils schreibt seine erste Rechnung

Was fehlt bei Nils Rechnung?

1. Vollständigen Namen und vollständige Anschrift des Leistenden und des Leistungsempfängers  
2. Steuernummer des Rechnungsstellers
Falls nicht vorhanden: 11-stellige Steuer-ID (kommt per Brief nach der Geburt) 
3. Ausstellungsdatum der Rechnung sowie fortlaufende Rechnungsnummer   
4. Art und Menge der gelieferten Leistungen sowie deren Leistungszeitpunkt 
5. Anzuwendende Steuersatz plus entsprechender Betrag.
D.h. Nettobetrag, Steuersatz, Steuerbetrag, Bruttobetrag 
6. Ggf. Grund der Steuerbefreiung (z.B. **Kleinunternehmer**) 

Nils Studi

Max Schmidt

Nils Studi
+49 123 1234567
nils.studi@mail.com

14.12.2015

Rechnung #1

Rechnung Offline Mode iOS

Hiermit stelle ich die am 23.10.15 in Auftrag gegebenen Tätigkeiten in Rechnung:

Tätigkeit	Zeitaufwand in Stunden	
Implementierung neues Datenmodell	32	800 €
Umbau Storyboards für Offlinebetrieb	12	300 €
Allgemeines Refactoring	8	200 €
Testen – Bugfixing	16	400 €
Code Verständnis	12	300 €
Touch ID	8	200 €
Summe	88	2200 €

Mit freundlichen Grüßen

Nils Studi

Bankverbindung:

IBAN: DE1234567890123

BIC: ABCDEFGHIJ

Sparkasse Karlsruhe

Zweite Frage: Muss Nils Umsatzsteuer in Rechnung stellen?

⇔ **zur Frage „Macht Nils von der Kleinunternehmerregelung Gebrauch?“**

- Die Kleinunternehmerregelung gemäß § 19 UStG ist eine Vereinfachungsregelung im Umsatzsteuerrecht, die Unternehmern mit niedrigen Umsätzen ein Wahlrecht gewährt, weitgehend wie Nichtunternehmer behandelt zu werden.
=> d.h. Kleinunternehmer muss keine Umsatzsteuer in Rechnung stellen
- Kleinunternehmer ist, wer:
 1. Vorjahresumsatz $\leq 25.000\text{€}$ * und
 2. Umsatz laufendes Kalenderjahr voraussichtlich $\leq 100.000\text{€}$

Bei Neugründung Umsatzschätzung

* seit 1.1.2025, davor 22.000€/50.000€ bzw. noch früher 17.500€/50.000€

Zweite Frage: Kleinunternehmerregelung

Neugründung: Sonderregelung für Existenzgründer:

- Hat der Unternehmer seine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit nur in einem Teil des Kalenderjahres ausgeübt, so ist der in diesem Zeitraum erzielte Umsatz auf einen Jahres-Gesamtumsatz hochzurechnen.
- Überschreitet der Umsatz voraussichtlich 25.000 €, scheidet die Anwendung der Kleinunternehmerregelung von vorneherein aus.
- Wird die 25.000-EUR-Grenze im Jahr der Gründung überschritten, ist sofort in die Regelbesteuerung zu wechseln. Bereits mit der Rechnung, mit der du die Umsatzgrenze geknackt wird, muss Umsatzsteuer in Rechnung gestellt werden.

<https://gruenderplattform.de/ratgeber/kleinunternehmerregelung>

Zweite Frage: Kleinunternehmerregelung

Die wichtigsten Szenarien im Überblick: (!! Stand 2024 !!)

(Quelle: <https://www.kleinunternehmer.de/kleinunternehmerregelung.htm#:~:text=Lag%20Ihr%20steuerpflichtiger%20Jahresumsatz%20im,dritten%20Jahr%20automatisch%20oder%20Regelbesteuerung.>)

- Wenn Sie im Gründungsjahr wider Erwarten mehr als 22.000 Euro steuerpflichtige Einnahmen erzielen, bleibt Ihnen der Kleinunternehmerstatus für das erste Jahr erhalten. Ab Januar des Folgejahres unterliegen Sie jedoch automatisch der Regelbesteuerung. Das gilt auch dann, wenn Sie ganz sicher sind, im zweiten Jahr wieder unter der 22.000-Euro-Grenze zu bleiben!
- Lag Ihr steuerpflichtiger Jahresumsatz im Gründungsjahr unter 22.000 Euro und erwarten Sie im zweiten Jahr nicht mehr als 50.000 Euro Umsatz, bleibt es bei der Kleinunternehmer-Regelung.
- Überschreiten Sie im zweiten Jahr die 22.000-Euro-Grenze, unterliegen Sie ab dem dritten Jahr automatisch der Regelbesteuerung. Das unerwartete Überschreiten der 50.000-Euro-Grenze zieht keine rückwirkenden Konsequenzen nach sich. Ganz gleich, ob im Vorjahr die 22.000- oder die 50.000-Marke überschritten wurde: Der automatische Übergang zur Regelbesteuerung tritt auch dann ein, wenn Sie ganz sicher sind, im dritten Jahr wieder unter der 22.000-Euro-Grenze zu bleiben!
- Lag Ihr steuerpflichtiger Jahresumsatz im zweiten Jahr unter 22.000 Euro und erwarten Sie im dritten Jahr nicht mehr als 50.000 Euro Umsatz, bleibt es bei der Kleinunternehmer-Regelung - und so weiter und so fort.

Allgemein ausgedrückt:

- Solange Sie im vorangegangenen Jahr weniger als 22.000 Euro eingenommen haben **und** im neuen Jahr nicht mehr als 50.000 Euro Umsatz erwarten, bleibt Ihnen der Kleinunternehmer-Status erhalten.
- Wenn Sie dagegen im vorangegangenen Jahr mehr als 22.000 Euro eingenommen haben **oder** im neuen Jahr mehr als 50.000 Euro Umsatz erwarten, unterliegen Sie automatisch der Regelbesteuerung.

Zweite Frage: Kleinunternehmerregelung

Neuerungen seit 1.1.2025

- Neu hinzugekommen ist nun **eine harte Grenze von 100.000 EUR**: Wird diese im laufenden Kalenderjahr überschritten, muss **sofort in die Regelbesteuerung gewechselt** werden. Man darf nicht bis zum Jahresende damit warten.
- Erhöhung des unteren Grenzwerts von 22.000 EUR brutto auf 25.000 EUR netto gilt **rückwirkend für das Steuerjahr 2024** (vgl. Folgeseite)
- **Internationalisierung**
 - Bislang konnten nur Unternehmen mit Sitz in Deutschland die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen.
 - **Ab 01.01.2025** dürfen dies auch **Unternehmen in anderen EU-Ländern**, die Umsätze in Deutschland erzielen.
 - Umgekehrt können auch Selbstständige aus Deutschland die Kleinunternehmerregelung in anderen EU-Ländern nutzen, um dort ihre Waren oder Services zu verkaufen.
 - Voraussetzung: die Unternehmen haben eine gültige **Umsatzsteuer-ID** und ihr Umsatz bleibt EU-weit insgesamt unter der 100.000-EUR-Grenze.

Quelle: <https://gruenderplattform.de/ratgeber/kleinunternehmerregelung>

ITES

Nils schreibt seine erste Rechnung

Zweite Frage: Kleinunternehmerregelung

Beispiele (Stand 2025)

<https://www.ihk.de/stuttgart/fuer-unternehmen/recht-und-steuern/steuerrecht/umsatzsteuer-verbrauchssteuer/umsatzsteuer-national/kleinunternehmerregelung-in-der-umsatzsteuer-1843632#:~:text=U%20ist%20im%20Jahre%202025,Kleinunternehmerregelung%20und%20unterliegt%20der%20Regelbesteuerung.>

Beispiel:

Jahr	Umsatz zzgl. Umsatzsteuer (*) im vorangegangenen Jahr	Umsatz zzgl. Umsatzsteuer (*) im laufenden Jahr	Kleinunternehmerregelung anwendbar
2022	9.000 Euro	6.000 Euro	ja
2023	4.000 Euro	45.000 Euro	ja
2024	42.000 Euro	12.000 Euro	nein
2025	24.000 Euro	110.000 Euro	nein

(*) ab 1.1.2025 entfällt die Hinzurechnung der Umsatzsteuer

Zweite Frage: Kleinunternehmerregelung

Neuerungen seit 1.1.2025

- **E-Rechnung**
 - Auch für Kleinunternehmer gilt: Ab dem 1.1. 25 sind alle Unternehmen im **B2B-Bereich** dazu verpflichtet, Rechnungen in elektronischer Form empfangen und verarbeiten zu können.
 - Ab dem **01. Januar 2028** müssen alle auch E-Rechnungen erstellen und versenden können. Papier- oder PDF-Rechnungen sind ab diesem Zeitpunkt nicht mehr zulässig.
 - Kleinbetragsrechnungen bis 250 Euro können weiterhin als “sonstige Rechnungen” übermittelt werden, beispielsweise in Papierform
- Als Kleinunternehmer darf man aber weiterhin Rechnungen als PDF oder auf Papier verschicken – auch nach Januar 2028.

Quelle: <https://gruenderplattform.de/ratgeber/kleinunternehmerregelung>

Zweite Frage: Muss Nils Studie eine E-Rechnung stellen?

B2B-Pflicht: Wenn Verbraucher in 2025 in einem Webshop bestellen, kriegen Sie auch weiterhin eine PDF-Rechnung. Die Pflicht zur E-Rechnung greift nur für Rechnungen zwischen Unternehmen und es gelten bestimmte Übergangsfristen:

- **Januar 2025:** Die **Annahme** von E-Rechnungen muss ab Januar 2025 in deutschen Unternehmen möglich sein.
- **Ende 2026:** Für Umsätze in 2025 und 2026 dürfen noch Papierrechnungen **übermittelt und empfangen** werden. Darunter fallen auch PDF-Rechnungen, die zum Beispiel per Mail verschickt werden.
- **Ende 2027:** Die Regeln, die bis Ende 2026 gelten, können auch bis Ende 2027 genutzt werden, wenn der Vorjahresumsatz maximal 800.000 Euro betragen hat.
- **Januar 2028:** Ab diesem Zeitpunkt müssen zwischen Unternehmen in Deutschland zwingend E-Rechnungen verschickt werden.

https://www.chip.de/news/Grosse-Aenderung-kommt-Rechnungen-muessen-bald-ganz-anders-aussehen_185430000.html

Zweite Frage: Muss Nils Umsatzsteuer in Rechnung stellen?

⇔ **zur Frage „Nimmt Nils die Kleinunternehmerregelung in Anspruch?“**

- Was bedeutet das für Nils?:
 1. Kleinunternehmer muss auch eine korrekte Rechnung stellen
 2. Auf der Ausgangsrechnung ist nur der Nettowert auszuweisen (=Bruttowert); ohne Angabe von Umsatzsteuersätzen und Umsatzsteuer
 3. Umsatzsteuer Voranmeldungen müssen nicht abgegeben werden (mtl, jährlich, quartalsweise)
 4. Auf jeder Rechnung muss der Grund der Umsatzsteuerbefreiung vermerkt sein.
hier: gem. § 19 UStG (Kleinunternehmerregelung)

ITES

Nils schreibt seine erste Rechnung

Beispiel

Kleinunternehmerrechnung



Jens Studi
Studistraße 2
12345 Studiburg

Rechnungsnummer 2016.2
Steuernummer 12345/98765
Datum 01.03.2016

App Software GmbH
App Str. 32
56789 Appstadt

Honorarabrechnung für Februar 2016

Sehr geehrte Damen und Herren
für meine Tätigkeiten gemäß Leistungsnachweis erlaube ich mir folgende Abrechnung vorzulegen:

1,25 Stunden à 25 €	31,25 €
Auslagen gemäß Nachweis	0,00 €
Rechnungsbetrag (ohne MwSt.*)	31,25 €

* Die Leistungen sind nach §19 Umsatzsteuergesetz umsatzsteuerfrei.

Mit freundlichen Grüßen
Jens Studi

Bankverbindung: IBAN: DE88 9999 9999 999, BIC: APPLAUS, Appkasse Appstadt

Anlage:

Projektstundennachweis zu Rechnung 2016.2

iPhone			
	Datum	Tätigkeit	Std.
Fr	27.02.2016	Offline-Modus wieder aktiviert, Testen vom aktuellen Stand der App, Testen vom Offline-Modus. Notieren und analysieren was offen ist und welche Fehler behoben werden	1,25 h
Summe			1,25 h

ITES

Nils schreibt seine erste Rechnung

Frage:

Können Sie aus dieser Amazon Marketplace Rechnung die Vorsteuer geltend machen?

INVOICE

To: Dr. Mathias Philipp

PI NO.: 20170810-3B

Address:Lauffener Str. 32, Mannheim, 68259 Germany

Email :

DATE: 2017.08.10

Telephone:

Order ID	DESCRIPTION	MuSt.	QTY(UNITs)	UNIT PRICE Ex-Works(EUR/UNIT)	AMOUNT (EUR)
302-7624779-8857145	<u>Hrph Hand tragen Fall-Abdeckung Beutel für 2,5-Zoll-Energien-Bank USB externe HDD Festplatte schützen</u>	19%	4	3.105	12.42
Shipping	Germany				
Total:					Nettobetrag: 10.44 zzgl.19% MwSt: 1.98 Gesamtbetrag: 12.42
Company name	hrph Co., Ltd.				
Address	303 longhuajiedao shenzhen guangdong 518000 CN				

ITES

Nils schreibt seine erste Rechnung

Frage:

Können Sie aus dieser Amazon Marketplace Rechnung die Vorsteuer geltend machen?

Bestellt ein deutscher Kunde eine Ware erst, nachdem sie in einem deutschen Logistikzentrum eingelagert wurde, muss der Verkäufer 19 Prozent Umsatzsteuer abführen, egal ob er in Stuttgart oder in Shenzhen sitzt. Deshalb gibt es für chinesische Händler auch ein zuständiges Finanzamt: Berlin-Neukölln. Doch die Beamten können keine Steuern von ihnen eintreiben. Die Bundesrepublik und China haben kein Amtshilfe-Abkommen geschlossen.

Den Beamten bleibt nichts anderes übrig, als zu hoffen, dass die chinesischen Verkäufer sich auf den Webseiten der EU über ihre Steuerpflicht informieren und freiwillig via Elster ihre Steuererklärung einreichen, weil sie sich dann die Einfuhr-Umsatzsteuer in Höhe von ebenfalls 19 Prozent erstatten lassen können.

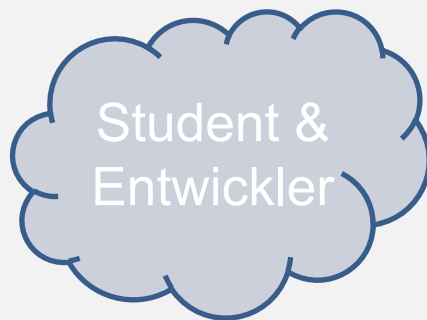
Quelle: <https://www.heise.de/ct/ausgabe/2015-20-Amazons-unfares-China-Business-2794664.html>

siehe auch:

<https://www.rechnungswesen-portal.de/Forum/buchungssaetze::36/einmal-mehr-verbuchen-auslaendischer-rechnungen-reverse-charge::9178/>

ITES

Ist Nils freiberuflicher Entwickler oder Gewerbetreibender?



ITES

Ist Nils freiberuflicher Entwickler oder Gewerbetreibender?

Dritte Frage: Muss Nils ein Gewerbe anmelden?

- Nachteile einer Gewerbebeanmeldung
 - Gewerbesteuer
 - IHK-Beitrag (Mindestbeitrag IHK-Rhein-Neckar 225€ p.a.), GEZ
 - Weitere Abgaben z.B. Berufsgenossenschaft etc.
 - Meldepflichten: z.B. statistisches Bundesamt
 - Falls Umsatz > 600T€* erfolgt Soll-Versteuerung statt Ist-Versteuerung (*seit 1.1.2016)
 - Doppelte Buchführung und Erstellung Jahresabschluss falls Gewinn > 60T€ oder Umsatz > 600T€ (1.1.2016)
=> Kosten für Steuerberater
 - Evtl. Sicherheitsprüfungen der betrieblichen Einrichtungen
 - Arbeitsstättenprüfung, z.B. 2 Toiletten
 - Man kommt nur schwer wieder raus aus der gewerblichen Widmung
- Vorteile einer Gewerbebeanmeldung
 - Möglichkeit der Berufsunfähigkeitsversicherung über Berufsgenossenschaft
 - Keine Probleme bei der Ausübung von gemischten Tätigkeiten (vgl. Studentenfrage 1 hinten)
- **Nils Ziel: Freiberuflicher oder Gewerbetreibender?**



Gewerbeamt Karlsruhe



Besonderheiten Freiberufler

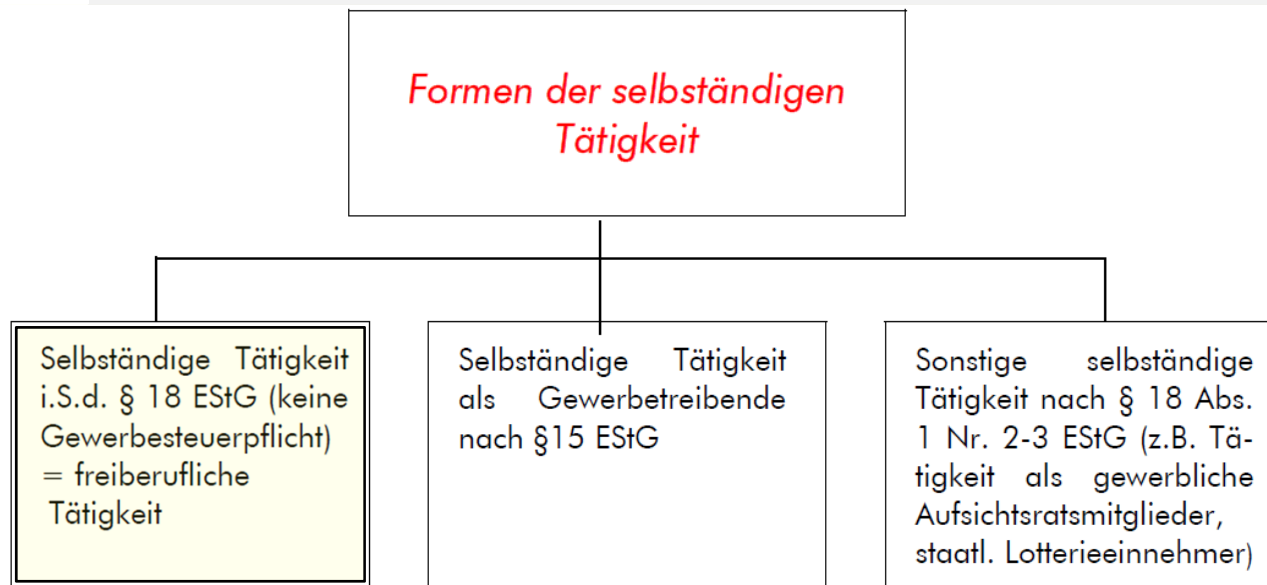
- Keine Gewerbeanmeldung erforderlich
- Keine Gewerbesteuer
- Keine Doppelte Buchführung nötig
Einnahme-Überschuss-Rechnung (EÜR) ausreichend (vgl. Nils@Finanzamt)
- Falls Umsatzsteuer in Rechnung gestellt wird:
 - Ist-Versteuerung und nicht Soll-Versteuerung
 - Bei Freiberufler auf Antrag unabhängig von Umsatzhöhe
- Freiberufler haben die Möglichkeit eine Partnerschaftsgesellschaft zu gründen
(vgl. Kapitel Rechtsformen)

=> Nils Ziel: Freiberuflischer Softwareentwickler!

Freie Berufe – Definition:

„Die Freien Berufe haben im allgemeinen auf der Grundlage **besonderer beruflicher Qualifikation** oder schöpferischer Begabung die persönliche, eigenverantwortliche und **fachlich unabhängige Erbringung von Dienstleistungen** höherer Art im Interesse der Auftraggeber und der Allgemeinheit zum Inhalt“

(Institut für freie Berufe, Nürnberg)



=> Für Nils relevant:
selbständig–freiberuflich
selbständig–gewerblich

7. Einkunftsarten im Einkommenssteuerrecht:

FA-Formular

Einkunftsart	gesetzliche Grundlage
Gewinneinkünfte	
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft	§ 13, § 13a, § 14, § 14a EStG
Einkünfte aus Gewerbebetrieb	§ 15, § 16, § 17 EStG
Einkünfte aus selbständiger Arbeit	§ 18 EStG
Überschusseinkünfte	
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit	§ 19 EStG
Einkünfte aus Kapitalvermögen	§ 20 EStG
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung	§ 21 EStG
Sonstige Einkünfte	§ 22, § 23 EStG

Anlage L
Anlage G
Anlage S

Anlage N
Anlage Kap
Anlage V
Anlage SO

Formen der selbständigen Tätigkeit

Selbständige Tätigkeit i.S.d. § 18 EStG (keine Gewerbesteuerpflicht) = freiberufliche Tätigkeit

Selbständige Tätigkeit als Gewerbetreibende nach § 15 EStG

Sonstige selbständige Tätigkeit nach § 18 Abs. 1 Nr. 2-3 EStG (z.B. Tätigkeit als gewerbliche Aufsichtsratsmitglieder, staatl. Lottereeinnehmer)

Freie Berufe im Steuerrecht

Das Einkommensteuergesetz unterscheidet drei freiberufliche Tätigkeitsgruppen:
(§18 Abs. 1 Nr. 1)

1. **Katalogberufe** - die selbständige Tätigkeit der im Gesetz aufgezählten sog. Katalogberufe
2. **Ähnliche Berufe** - die selbständige Tätigkeit der den Katalogberufen ähnlichen Berufe
3. **Tätigkeitsberufe** - selbständig ausgeübte wissenschaftliche, künstlerische, schriftstellerische, unterrichtende oder erzieherische Tätigkeiten

Was sind Katalogberufe?

1. Die Heilberufe: Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Heilpraktiker, Krankengymnasten, Hebammen, Heilmasseure, Diplom-Psychologen.
2. Die rechts-, steuer- und wirtschaftsberatenden Berufe: Rechtsanwälte (bzw. Mitglieder der Rechtsanwaltskammern), Patentanwälte, Notare, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Steuerbevollmächtigte, beratende Volks- und Betriebswirte, vereidigte Buchprüfer (vereidigte Buchrevisoren).
3. Die naturwissenschaftlichen/technischen Berufe: Vermessungsingenieure, **Ingenieure**, Handelschemiker, Architekten, Lotsen, hauptberufliche Sachverständige.
4. Die informationsvermittelnden Berufe/Kulturberufe: Journalisten, Bildberichterstatter, Dolmetscher, Übersetzer (und ähnlicher Berufe), Wissenschaftler, Künstler, Schriftsteller, Lehrer und Erzieher.

Nils Ziel: Freiberuflicher Softwareentwickler (selbständig-freiberuflich)

Schritt 1: Softwareentwickler $\approx$ Software-Ingenieur

Damit: Softwareentwickler gehört zur Gruppe der „Ähnlichen Berufen“

ITES

Gewerbe anmelden oder Freiberufler?

Schritt 2: Abgrenzungskriterien

- Berufszulassung
- Ausbildung
- Tätigkeit

Die folgenden Fragen können Ihnen als Grundlage für eine erste Orientierung dienen:

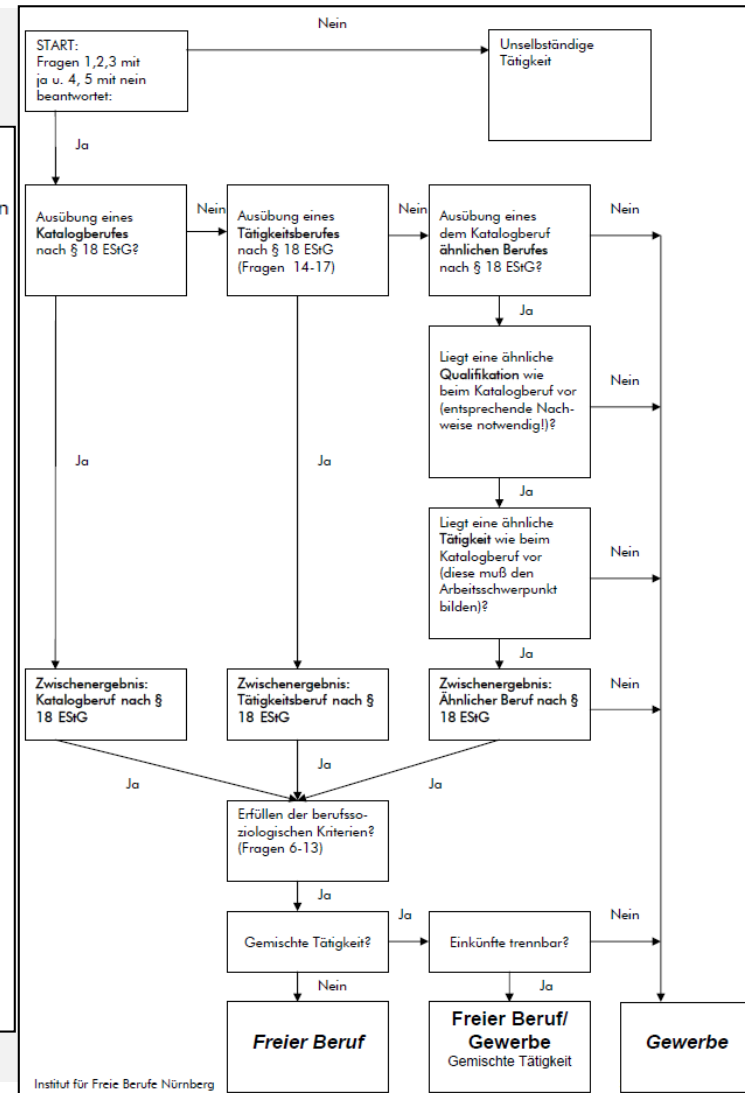
	Ja	Nein
1. Sind Sie wirtschaftlich selbständig? _____	☐	☐
2. Erfüllen Sie Ihre Aufgaben unabhängig von Weisungen? _____	☐	☐
3. Tragen Sie das unternehmerische Risiko und die Kosten der Arbeitsausführung? _____	☐	☐
4. Ist Ihre Arbeitszeit nach Dauer, Beginn und Ende durch Auftraggeber bindend festgelegt? _____	☐	☐
5. Sind Sie unmittelbar in den Arbeitsablauf und die Organisation von Aufträgen integriert? _____	☐	☐
6. Können Sie für Ihre Tätigkeit eine besondere berufliche Qualifikation nachweisen? _____	☐	☐
7. Erbringen Sie geistig-ideelle Leistungen? _____	☐	☐
8. Besteht zu den Leistungsnehmern ein gegenseitiges und auf Dauer angelegtes Vertrauensverhältnis? _____	☐	☐
9. Ist dieses Vertrauensverhältnis auf einer freien Wahlentscheidung der Leistungsnehmer begründet? _____	☐	☐
10. Erbringen Sie die Leistungen persönlich? _____	☐	☐
11. Sind Sie eigenverantwortlich tätig? _____	☐	☐
12. Sind Sie in Ihrem Unternehmen leitend tätig? _____	☐	☐
13. Arbeiten Sie fachlich unabhängig? _____	☐	☐
14. Sind Sie wissenschaftlich tätig? _____	☐	☐
15. Sind Sie künstlerisch tätig? _____	☐	☐
16. Sind Sie schriftstellerisch tätig? _____	☐	☐
17. Sind Sie unterrichtend und/oder erziehend tätig? _____	☐	☐

Quelle: Institut für freie Berufe, Nürnberg

Schritt 2: Prüfschema zu Abgrenzungskriterien

Die folgenden Fragen können Ihnen als Grundlage für eine erste Orientierung dienen:

- | | Ja | Nein |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1. Sind Sie wirtschaftlich selbständig? | ☐ | ☐ |
| 2. Erfüllen Sie Ihre Aufgaben unabhängig von Weisungen? | ☐ | ☐ |
| 3. Tragen Sie das unternehmerische Risiko und die Kosten der Arbeitsausführung? | ☐ | ☐ |
| 4. Ist Ihre Arbeitszeit nach Dauer, Beginn und Ende durch Auftraggeber bindend festgelegt? | ☐ | ☐ |
| 5. Sind Sie unmittelbar in den Arbeitsablauf und die Organisation von Auftraggebern integriert? | ☐ | ☐ |
| 6. Können Sie für Ihre Tätigkeit eine besondere berufliche Qualifikation nachweisen? | ☐ | ☐ |
| 7. Erbringen Sie geistig-ideelle Leistungen? | ☐ | ☐ |
| 8. Besteht zu den Leistungsnehmern ein gegenseitiges und auf Dauer angelegtes Vertrauensverhältnis? | ☐ | ☐ |
| 9. Ist dieses Vertrauensverhältnis auf einer freien Wahlentscheidung der Leistungsnehmer begründet? | ☐ | ☐ |
| 10. Erbringen Sie die Leistungen persönlich? | ☐ | ☐ |
| 11. Sind Sie eigenverantwortlich tätig? | ☐ | ☐ |
| 12. Sind Sie in Ihrem Unternehmen leitend tätig? | ☐ | ☐ |
| 13. Arbeiten Sie fachlich unabhängig? | ☐ | ☐ |
| 14. Sind Sie wissenschaftlich tätig? | ☐ | ☐ |
| 15. Sind Sie künstlerisch tätig? | ☐ | ☐ |
| 16. Sind Sie schriftstellerisch tätig? | ☐ | ☐ |
| 17. Sind Sie unterrichtend und/oder erziehend tätig? | ☐ | ☐ |

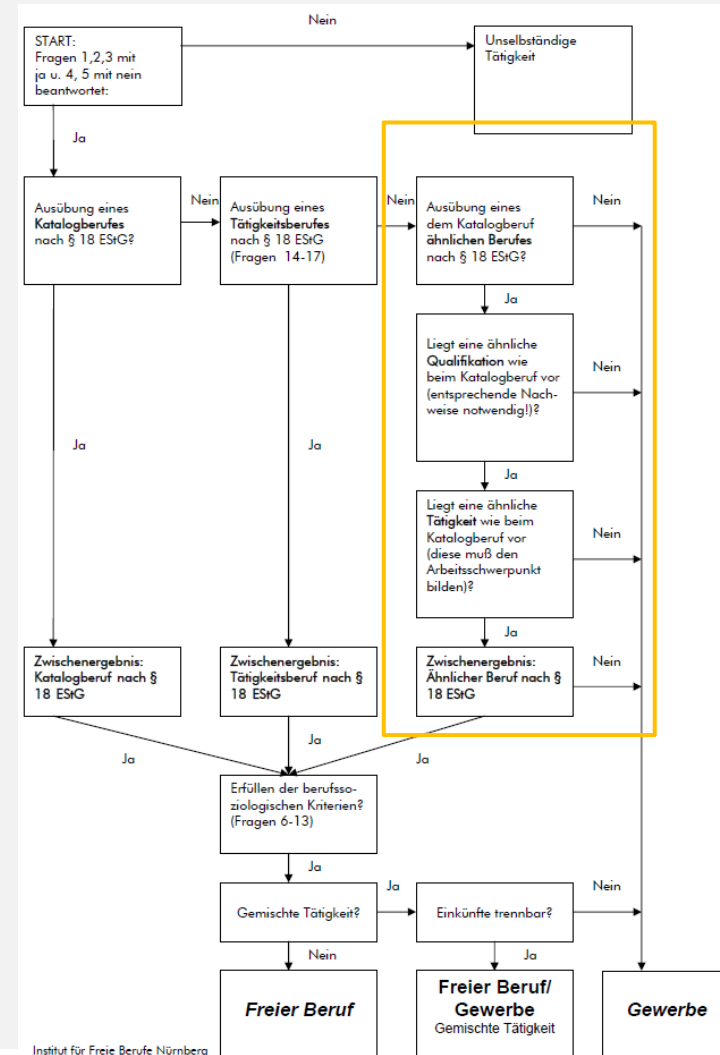


Schritt 2: Prüfschema zu Abgrenzungskriterien

Knackpunkt für Informatik Studenten

Frage 6: Ähnliche Qualifikation wie Katalogberuf?
(Diplom-Ingenieur)

- Bei Masterstudent: ja, wegen Bachelor Abschluss
- Sonst Nachweispflicht beim Studenten, das er das Wissen in allen Kernbereichen der Informatik hat.



Exkurs: IT-Freiberufler ohne Hochschulabschluss?

Urteil des **BFH** vom 18.04.2007 (Az. XI R 29/06; BStBl 112007, 781):

In dieser Entscheidung trifft der BFH folgende Aussage:

"Weist ein Steuerpflichtiger, der über keinen Abschluss an einer (Fach-)Hochschule oder Bergakademie verfügt und als Systemberater auf dem Gebiet der elektronischen Datenverarbeitung selbstständig tätig ist, nicht nach, dass er in Breite und Tiefe das Wissen eines Diplom-Informatikers hat, ist er gewerblich tätig. Vertiefte Kenntnisse auf einem Teilgebiet des Fachstudiums reichen für eine freiberufliche Tätigkeit nicht aus."

Schritt 3: Nils entwickelt keine sogenannte Trivialsoftware

Abgrenzungsproblem ähnliche Berufe bei einem Programmierer

- Der Bundesfinanzhof (BFH XI R 9/03 Urteil vom 4.5.04) hat entschieden, dass Programmierer – ähnlich einem Ingenieur – freiberuflich tätig sein können, solange sie keine Trivialsoftware herstellen.
- Die früher maßgebliche Trennung zwischen Systemsoftware und Anwendungssoftware wurde aufgegeben.

Trivialsoftware liegt nicht vor, wenn:

- Entwicklung qualifizierter Software anhand einer klassischen ingenieurmäßigen Vorgehensweise (Planung, Konstruktion, Überwachung)
- Der Entwickler hat eine Ausbildung, die der eines Ingenieurs zumindest vergleichbar ist.

Beides ist bei Nils gegeben. Damit keine Trivialsoftware.

Schritt 3: Nils entwickelt keine sogenannte Trivialsoftware

Was ist nun aber Trivialsoftware?

Definitions(ver)suche zu Trivialsoftware

- Ein Trivialprogramm ist eine standardisierte Software und gehört zu den immateriellen, also nicht körperlichen Vermögensgegenständen. Das Trivialprogramm dient dazu, lediglich Datenbestände, Zahlen oder Buchstaben für jedermann zugänglich abzuspeichern.
(<https://www.gruenderlexikon.de/lexikon/trivialprogramm/>)
- Trivialprogramme sind beispielsweise Telefonbücher, Lexika, Vokabulare usw.
(<https://rsw.beck.de/cms/?toc=BC.5602&docid=332206>)

Ergebniszusammenfassung

1. Gemäß Schritt 1-3 ist für ein Masterstudent der Informatik die Freiberuflichkeit gegeben, wenn er keine Trivialsoftware entwickelt.
2. Für Bachelorstudenten in den letzten 1-3 Studiensemestern:
 - Analoge Argumentation, da mit Abgabe der Steuererklärung Studienabschluss gegeben sein wird=> Graubereich
3. Für Bachelorstudenten (falls Lösung 2 nicht gewollt/möglich):
 - Gewerbe anmelden mit Aufnahme der Entwicklertätigkeit.
 - Zeitnah Gewerbe abmelden bei Erbringung der letzten Prüfungsleistung.
 - Einkünfte in Anlage S / Anlage G entsprechend trennen, falls unterjährige Abmeldung
 - Falls Finanzamt nachfragt warum die gleiche Tätigkeit nun nicht mehr gewerblich sondern freiberuflich sei: Argumentation wie vorne Schritt 1-3.

Häufigste Fehler von Studenten

- Anmelden eines Gewerbes
 - Ab Anmeldedatum Gewerbetreibender mit Einkünften aus Gewerbebetrieb
 - Finanzamt wird nach gewerblichen Einkünften fragen, da die Gewerbebeanmeldung eine Quermeldung an das Finanzamt bewirkt

- Anfrage beim Gewerbeamt
 - nicht neutral, auch schon widersprüchliche Auskünfte erlebt
 - steuerrechtliche Kenntnisse unklar

- Anfrage beim Finanzamt
 - Besser als Gewerbeamt
 - Argumentation vorne (Schritt 1-3) sollte vorher bekannt sein

Studentenfrage 1

- Ich entwickle freiberuflich Software und gelegentlich muss ich auch Hardware dazu beschaffen und installieren, weil der Kunde das nicht selbst machen will. Ist das gewerblich oder freiberuflich?
- Lösungsansatz: Hier geht es um eine sogenannte gemischte Tätigkeit.

Drei Lösungsansätze:

1. die gewerblichen und die freiberuflichen Einkünfte/Ausgaben streng trennen. Oft schwierig **bis** unmöglich und dann hat man auch die Kosten/Nachteile des Gewerbebetriebs.

2. Oben besteht ein sachlicher und wirtschaftlicher Zusammenhang zwischen den beiden Tätigkeiten und diese können nicht getrennt betrachtet werden.

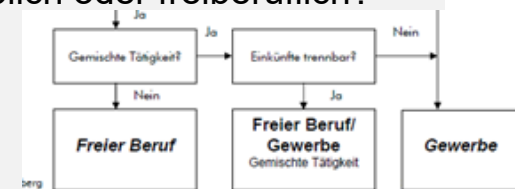
Die Tätigkeiten bedingen sich gegenseitig, das heißt, eine wäre ohne die andere nicht ausführbar.

Grundsätzlich sind solche Tätigkeiten, die nicht getrennt werden können, als gewerbliche Tätigkeiten einzustufen.

Entscheidend ist aber die Betrachtung des Gesamtbildes, ob der freiberufliche oder der gewerbliche Teil der Tätigkeit überwiegt. Betrachtet wird dabei die Tätigkeit an sich, die hier für die Gesamtleistung prägend ist.

(Entscheidet ist nicht die Höhe der Einkünfte, die aus den beiden Einkommensarten resultieren)

➤ Antwort: Oben ist wohl eher die Softwareentwicklung prägend und somit insgesamt freiberuflich



Studentenfrage 1

3. Lösungsansatz:

- Hardware wird im Namen und Auftrag des Unternehmens durch den Studenten beschafft.
- Dieser Lösungsansatz ist unkompliziert und einfach umsetzbar.
- Dieser Lösungsansatz war aber im konkreten Studentenfall explizit vom Unternehmen nicht gewollt / nicht möglich; warum auch immer.
 - Was könnten Gründe hierfür sein?

Studentenfrage 2

Ich entwickle Software und verkaufe diese an mehrere Kunden. Es handelt sich um keine Trivialsoftware. Ist das gewerblich oder freiberuflich?

- Antwort: Der Verkauf oder die Vermietung von Softwarelizenzen ist gewerblich (Handel), unabhängig davon wer die Software hergestellt hat.
- Weitere Überlegung
 - Risiko hier: Private Haftung, vgl. Kapitel IT-Recht
 - Lösung über Gründung einer UG oder GmbH, die die Software vertreibt
 - a. Softwareentwickler hält die Rechte an der Software und stellt freiberufliche Rechnungen gegen die GmbH
 - b. Softwareentwickler ist Geschäftsführer (ohne Sozialversicherungspflicht) der UG/GmbH, die die SW verkauft
 - Vgl. Kap. „2. Softwarevermarktung - Fremdvertrieb: Vertrieb durch Dritte“
 - Bei a. evtl. Problematik: Scheinselbstständigkeit
 - Bei a.+b. positiver Effekt bzgl. Krankenversicherung und studentische (Familien-)versicherung
- Weitere Überlegung
 - Freiberuflicher Softwareentwickler und Softwarehandel und Kleinunternehmertum
 - => Welche Fragen stellen sich?
 - => Lösungsansätze?

Antwort:

- Freiberuflich und gewerblich in einer Person wird zusammen gerechnet und damit aufpassen, das $\Sigma < 25T$
- (theoretisch wieder mit einer GmbH oder UG trennen und 2 mal Kleinunternehmer (weil 2 Rechtspersönlichkeiten))

Studentenfrage 3

In 2015 hatte ich deutlich über 17.500€ Nettoumsatz (damalige Grenze Kleinunternehmerregelung) und habe deshalb Rechnungen mit Umsatzsteuer gestellt und in 2016 eine Jahresumsatzsteuererklärung für 2015 abgegeben.

Da ich in 2016 nur wenige Tausend Euro Umsatz erwartete, habe ich Rechnungen ohne Umsatzsteuer gestellt.

Jetzt (10/2016) habe ich vom Finanzamt eine Aufforderungen erhalten, ich solle die Umsatzsteuervoranmeldung für Q1, Q2 und Q3/2016 abgeben.

Was ist das Problem? / Lösung?

- Einmal mit USt „immer“ USt (immer = mind. 5 Jahre)
- Daher Problem: Umsatzsteuer muss er bezahlen, auch wenn er diese nicht in Rechnung gestellt hat.
- Lösung: Mit Auftraggeber reden und weitere Rechnung mit USt stellen. Die alten Rechnungen wie Abschlagszahlungen behandeln.
- Für Unternehmen egal da dieses VSt aus der Rechnung ziehen kann.
- So wurde es im konkreten Fall dann auch gemacht.

Studentenfrage 4

Ich habe dieses Jahr ein Gewerbe angemeldet. Nun erfahre ich, dass dies gar nicht notwendig gewesen wäre.

Was ist nun zu tun?

Antwort:

=> Das Ganze muss geheilt, nicht geändert werden,

d.h. Jetzige Abmeldung reicht nicht.

Warum?

=> Lösung: Rückwirkende Abmeldung des Gewerbes mit der Begründung der falschen Deklaration, da es sich tatsächlich um eine freiberufliche Tätigkeit handelt.

Studentenfrage 5

Wir sind Gesellschafter einer GmbH, die wir dieses Jahr gegründet haben. Aus dieser GmbH heraus haben wir für rd. 100T€ Softwareentwicklungsleistung für ein Startup-Unternehmen (eine GmbH) erbracht.

Es wurde mündlich vereinbart, dass 50% der Software-Leistung jetzt bezahlt werden. Die restlichen 50% sollen in einem Jahr in Form von Unternehmensanteilen oder Cash fließen.

Unsere Frage: Wie stellen wir/unsere GmbH eine korrekte Rechnung?

Weitere Überlegung:

- Was sind für die Software-Entwickler die Risiko/Chancen in dieser Konstellation?
- Warum denken die Beteiligten über solche Dinge nach?

Studentenfrage 5

Antwort:

- Rechnung mit 100T€ stellen und Abschlagszahlung von 50T€ mit Fälligkeit jetzt.
- Dadurch nicht das Problem dass sich einer nicht mehr an die mündl. Absprache erinnern will.
- Auf Verjährungsfrist achten für die letzten 50T€.
- Das Optionsrecht „Cash->Anteile“ mit Zusatzvereinbarung präzisieren, insb. wer kann wann Recht ausüben/verwehren und derzeitiger Wert der U-Anteile (von allen Beteiligten unterschrieben).
- Ein solches Optionsrecht muss in der Bilanz oder im Anhang der jeweiligen GmbHs ausgewiesen werden.

Studentenfrage 6

Ich halte Anteile an einer englischen Limited (Ltd.) mit Gründung und Sitz in UK. Ich entwickle in Deutschland Software für die Ltd und schreibe Rechnungen gegen diese.

Frage: Worauf muss ich achten?

Grundsätzlich: Umsatzsteuer (B2B, B2C), Zoll, (Einkommens-)Steuer, Außenwirtschaftsrecht/Exportkontrolle insb. bei Anwendung von Verschlüsselungstechniken, Meldepflichten, nationales (UK) Recht

[Fall 1: UK ist (noch) Teil der EU => innergemeinschaftliche (Software-)Lieferungen]

Fall 2: Seit dem 01.01.2021 gilt UK als Drittland.

=> Komplex

=> Am konkreten Fall überprüfen:

- IHK: Softwareverkauf ins Ausland:
https://www.stuttgart.ihk24.de/Fuer-Unternehmen/international/import_export/Export/Softwareverkaeufe_ins_Ausland/675178
- StB Härtl: Lieferung von Software ins Ausland - was ist zu beachten?:
http://www.steuerberater-muenchen24.de/Aktuelles/Lieferung_von_Software_-_was_ist_zu_beachten

ITES

Gewerbe anmelden oder Freiberufler?

Studentenfrage 6'

Ich arbeite als Werkstudent zum Stundensatz von 23€. Voraussichtlich werde ich bald zusätzlich Software für eine Firma in der Schweiz entwickeln. Die Firma lädt die Software per Download herunter. Ich schreibe Rechnungen, die derzeit jeweils noch im 4-stelligen Bereich sein werden.

Frage a: Kann ich für die Firma in der Schweiz einen anderen Stundensatz verlangen wie als Werksstudent?

=> klar, Stundensatz bitte deutlich höher!

Frage b: Muss die Rechnung an das Schweizer Unternehmen mit Umsatzsteuer sein?

=> nein, Begründung (Kurzfassung):

- Es liegt ein B2B Geschäft vor.
- Wegen Download handelt es sich um „nicht verkörperte SW“ und damit um eine sogenannte „Sonstige Leistung“
- Liegt eine sonstige Leistung vor, ist der Leistungsort bei Softwareüberlassung an einen Unternehmer dort, wo der Leistungsempfänger sitzt. Die Leistung ist also im Ansässigkeitsstaat des Leistungsempfängers (hier Schweiz) steuerbar. Die Rechnung ist ohne Umsatzsteuer zu erteilen (Beachte: Vermerk auf der Rechnung: „Reverse Charge Verfahren“).

wie	Standardsoftware	Individualsoftware
verkörpert (u.a. Datenträger)	Lieferung	Sonstige Leistung
Elektronisch (u.a. Internet)	Sonstige Leistung	Sonstige Leistung

Weiter Studentenfrage 6‘

Ad Frage b

Was muss auf der Rechnung (bei Umsatzsteuerbefreiung) vermerkt werden?

Unternehmen, deren Warenlieferungen umsatzsteuerbefreit sind, müssen auf ihren Rechnungen neben den allgemein üblichen Angaben zusätzlich folgende Punkte vermerken:

- **Hinweis auf Steuerbefreiung der Lieferung** (es genügt die umgangssprachliche Umschreibung, hier „Reverse Charge Verfahren“ weil B2B); eine Angabe des Paragraphen ist nicht notwendig)
- **eigene USt-IdNr.*** und **USt-IdNr.** des Abnehmers.
- Die vom Lieferanten und vom Abnehmer verwendeten USt-Identifikationsnummern müssen im den Regelfall von jeweils unterschiedlichen Mitgliedstaaten erteilt worden sein.

* Notfalls ersatzweise eigene Steuernummer,
Hier aber besser eine USt-ID beantragen

Sonstige Leistung sog. B2B (Business to Business)

- Liegt eine **sonstige Leistung** vor, ist der Leistungsort bei Softwareüberlassung an einen Unternehmer **dort, wo der Leistungsempfänger sitzt**. Die Leistung ist also **im Ansässigkeitsstaat des Leistungsempfängers** steuerbar. Die **Rechnung ist ohne Umsatzsteuer** zu erteilen (Vermerk auf der Rechnung: „Reverse Charge Verfahren“).

https://www.steuerberater-muenchen24.de/Aktuelles/Lieferung_von_Software_-_was_ist_zu_beachten

=> Empfehlung an Nils Studi: USt-Id beim Bundeszentralamt für Steuern beantragen

Weiter Studentenfrage 6‘

Ad Frage 2

Was bedeutet Reverse-Charge-Verfahren?

Gemeint ist damit die Umkehr der Steuerschuldnerschaft, die in § 13b UStG geregelt ist.

Schuldner der Umsatzsteuer ist grundsätzlich der Unternehmer, der einen Umsatz ausführt. In bestimmten Fällen verlagert sich jedoch die Steuerschuldnerschaft vom ausführenden Unternehmer auf den Leistungsempfänger. Dies wird als „Umkehr der Steuerschuldnerschaft“ oder „Reverse-Charge-Verfahren“ bezeichnet. Ein Übergang der Steuerschuldnerschaft findet nur im sog. B2B-Bereich (englisch für "Business-to-Business") statt, d.h. für Leistungen eines Unternehmers an einen anderen Unternehmer. Weitere Voraussetzung ist, dass die betreffende Leistung in Deutschland steuerpflichtig ist.

https://finanzamt-bw.fv-bwl.de/,Lde/Startseite/Service/Was+bedeutet+Reverse-Charge-Verfahren_

ITES

Gewerbe anmelden oder Freiberufler?

Studentenfrage 6'

Frage c: Was ist sonst noch zu beachten?

- Wg. Rechnungsbetrag jeweils < 12,5 T€ (50T€ ab 2025)
keine Zahlungsanmeldung bei der Bundesbank erforderlich
- Wg. Download kein Zoll od. Zollanmeldung relevant.
- Ausfuhrgenehmigung
Frei erhältliche und allgemein zugängliche Software
(Standardsoftware) ist nicht ausfuhrgenehmigungspflichtig.
Für Software mit Verschlüsselungstechnologien gelten
besondere Regeln.
=> hier wohl eher Individualsoftware
=> Ausfuhrgenehmigungspflicht prüfen/mit Leistungsempfänger klären

5. Meldungen für den Zahlungsverkehr?

Meldeschwelle 12.500 Euro pro Vorgang (ab 2025: 50.000 Euro)

wie, wohin/woher	Standardsoftware	Individualsoftware
Software auf Datenträger, innerhalb der EU	1. Intrastatmeldung 2. ja 3. immer 4. Innergemeinschaftliche Lieferung 5. nein	1. Keine Intrastatmeldung 2. ja 3. immer 4. Sonstige Leistung 5. ja
Software auf Datenträger, Drittländer (nicht EU, nicht Deutschland)	1. Zollanmeldung 2. ja 3. immer 4. Steuerfreie Ausfuhrlieferung 5. nein	1. Zollanmeldung 2. ja 3. immer 4. Sonstige Leistung 5. ja
Elektronische Übertragung, in andere oder aus anderen Staaten (EU-Mitgliedstaaten oder Drittländer)	1. Keine Intrastatmeldung oder Zollanmeldung 2. nein 3. immer 4. Sonstige Leistung 5. ja	1. Keine Intrastatmeldung oder Zollanmeldung 2. nein 3. immer 4. Sonstige Leistung 5. ja

Intrastat: Innergemeinschaftliche Handelsstatistik

Quellen zu Studentenfrage 6':

- IHK: Softwareverkauf ins Ausland:
https://www.stuttgart.ihk24.de/Fuer-Unternehmen/international/import_export/Export/Softwareverkaeufe_ins_Ausland/675178
- Rechnungstellung:
<https://www.ihk.de/stuttgart/fuer-unternehmen/recht-und-steuern/steuerrecht/umsatzsteuer-verbrauchssteuer/umsatzsteuer-international/umsatzsteuerfreie-lieferungen-unternehmen-3011330>
- StB Härtl: Lieferung von Software ins Ausland - was ist zu beachten?:
http://www.steuerberater-muenchen24.de/Aktuelles/Lieferung_von_Software_-_was_ist_zu_beachten

Studentenfrage 6“

Frage 4: Problem: Die Schweizer Firma will eine Rechnung von einem Unternehmen wegen Scheinselbstständigkeit

Lösung 1: GmbH oder UG gründen, USt-ID für die GmbH beantragen

Lösung 2: Über eine „befreundete“ GmbH mit USt-ID abrechnen. Dort durchlaufender Posten.

Lösung 3:

Der Schweizer Firma vorschlagen eine Statusfeststellung bei der Schweizer Ausgleichskasse zu machen. Dann hätten beide Rechtssicherheit. Das Schweizer Verfahren scheint einfacher und schneller zu gehen als das deutsche Verfahren bei der dt. Rentenversicherung. <https://www.vgsd.de/statusfeststellung-in-der-schweiz-warum-nicht-so-auch-in-deutschland/>

Auszug:

Die Ausgleichskasse prüft den Auftragnehmer, nicht einzelne Aufträge.

Sie prüft nur den Auftragnehmer, nicht den Auftraggeber und es wird auch nicht jeder Auftrag einzeln geprüft, was in Deutschland zu widersprüchlichen Beurteilungen führen kann. Stattdessen nimmt sie eine globale Beurteilung vor, ob eine Person in Bezug auf eine bestimmte Tätigkeit eher die Kriterien der Selbstständigkeit erfüllt oder nicht. ...

Wer in der Schweiz selbstständig tätig werden möchte, meldet dies vor der Gründung. Er erhält innerhalb von zwei bis vier Wochen von der Ausgleichskasse einen Feststellungsbescheid. Sollte er mit diesem nicht einverstanden sein, kann er dagegen bei einem Verwaltungsgericht klagen.

Anmerkung: Eine Statusfeststellung der Schweizer Ausgleichskasse wird von der Deutschen Rentenversicherung (DRV) in der Regel nicht anerkannt. Die DRV prüft selbstständig nach deutschem Sozialversicherungsrecht, und entscheidet unabhängig davon, was eine ausländische Stelle festgestellt hat.

Studentenfrage 7

Angestellt bei Schweizer Firma mit 100% Homeoffice in Deutschland

<https://www.vermoegenszentrum.de/wissen/als-grenzgaenger-im-homeoffice-deutschland-wie-geht-das#:~:text=Seit%20dem%201.%20Juli%202023,ihrer%20Arbeitszeit%20im%20Homeoffice%20arbeiten.>

Grenzgänger im Homeoffice in Deutschland: Das Wichtigste im Überblick

Aktuelle Regelung seit 1. Juli 2023			Ausnahmeregelung während der Corona-Pandemie	Normale Regelung gemäß Doppelbesteuerungsabkommen	
Anteil der Arbeitszeit im Homeoffice	Bis 49,9 Prozent	Ab 50 Prozent	0-100 Prozent	Bis 24,9 Prozent	Ab 25 Prozent
Steuern ¹	In Deutschland	In Deutschland	In Deutschland	In Deutschland	In Deutschland
Sozialversicherung	In der Schweiz	In Deutschland	In der Schweiz	In der Schweiz	In Deutschland
Krankenversicherung	Wahlrecht (Deutschland oder Schweiz)	In Deutschland	Wahlrecht (Deutschland oder Schweiz)	Wahlrecht (Deutschland oder Schweiz)	In Deutschland

1. Für Homeoffice-Tage in Deutschland fällt keine Quellensteuer in der Schweiz an (bei Einhalten der 60-Tage-Regelung reduzierter Satz von 4,5 Prozent)

Quelle: VZ VermögensZentrum

Die aktuelle Regelung für Grenzgänger sieht weniger Homeoffice-Tage vor

Seit dem 1. Juli 2023 dürfen Grenzgänger nicht mehr 100 Prozent ihrer Arbeitszeit im Homeoffice in Deutschland verbringen (siehe Grafik, links). Gemäß dem Doppelbesteuerungsabkommen dürften Grenzgänger maximal 24,9 Prozent ihrer Arbeitszeit im Homeoffice arbeiten. Um die "Telearbeit" jedoch dauerhaft zu erleichtern, haben die Behörden mehrerer Länder – darunter Deutschland und die Schweiz – eine Rahmenvereinbarung getroffen, dass Grenzgänger bis zu 49,9 Prozent ihrer Arbeitszeit im Homeoffice verbringen dürfen.

ITES

Nils ist Student und Softwareentwickler

Erste Frage:

Wie kann Nils als studentischer Softwareentwickler Geld verdienen?

Zweite Frage:

Muss Nils Umsatzsteuer in Rechnung stellen?

Muss Nils eine E-Rechnung stellen?

Dritte Frage:

Muss Nils ein Gewerbe anmelden?

Vierte Frage:

**Was muss Nils bzgl.
Finanzamt machen?**

Student &
Entwickler



Student &
Entwickler

I
WANT
INDEPENDENCE!



Vierte Frage: Besteht für Nils Handlungsbedarf vor oder unmittelbar nach der ersten Rechnung?

- Nein, einfach weiter Software entwickeln und viele korrekte Rechnungen stellen
 - Wegen Kleinunternehmertum Umsatz überwachen.
 - Bei > 50 T€ / 100 T€ Umsatz wird die Umsatzsteuer auch dann geschuldet, wenn diese nicht in Rechnung gestellt wurde. D.h. man bezahlt dann > 9.500€ Umsatzsteuer aus eigener Tasche. (vgl. Studentenfrage 3)

- Bei der Steuererklärung unter „Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit“ angeben:
 - die Summe aller (Netto-)Einnahmen (Summe aller Rechnungen) sowie
 - die Summe aller hierfür angefallenen (Netto-)Ausgaben } **Einnahmen-Überschussrechnung (§4 Abs. 3 EStG)**
 - Die Steuererklärung sollte bis September im Folgejahr abgegeben werden
 - Sollte?
 - Das kann auch noch „rausgezögert“ werden (falls „steuerlich vertreten“, d.h. mit Steuerberater)
 - Gründe für rauszögern?
 - z.B. Verzinsung Steuererstattung (0,5% mtl. ab dem 15ten Monat nach Steuerschuld, ab 2022: 0,15%)
 - Krankenkassenbeitragsberechnung auf Basis des letzten Steuerbescheids (als Student nicht relevant, sondern wann für Nils relevant?)

ITES

Nils @ Finanzamt

Beispiel: Einnahmen-Überschussrechnung für Kleinunternehmer Nils

Zu Anlage S (20xx)		
Einnahmen-Überschussrechnung 20xx (§4 Abs. 3 EStG)	**GWG-Grenze	
	seit 1.1.18: 800€/952€	
Nils Studi		
Steuernummer: 123456/98765		
Einnahmen		
Summe der Rechnungen für Softwareentwicklung (0% MwSt)	3.595,00 €	
Einnahmen aus Dozententätigkeit HsKA (0% MwSt)*	2.401,00 €	
Summe der Einnahmen		5.996,00 €
Ausgaben		
Reisekosten gem. Anlage 2200km á 0,30€	660,00 €	
Häusliches Arbeitsecke anteilig gem. Anlage 150€ mtl.	1.800,00 €	
Afa Notebook 3 Jahre Anschaffungskosten 1050€ Brutto***	350,00 €	
Handy, Telefon, Internet, Büromaterial inkl. MwSt	802,40 €	
Öffentliche Verkehrsmittel	50,00 €	
Parkgebühren brutto	50,50 €	
GWG(**): Drucker 350€, Trivialsoftware 150€	500,00 €	
Summe der Ausgaben		4.212,90 €
Gewinn (Einnahmenüberschuss) aus selbständiger Tätigkeit		1.783,10 €

Kleinunternehmer GWG
952 Euro
Allgemeine GWG-Grenze
800 Euro

*Übungsleiterpauschale ab 1.1.21: 3.000€ Freibetrag, ***siehe Folgeseite

Abschreibung bei Computerhardware und Software

■ NEWS 23.02.2022 BMF Kommentierung



Jürgen K. Wittlinger
Dipl.-Finanzwirt (FH)



Bild: Pinkypills

Bei der Abschreibung von Computerhardware und -software gelten besondere Regelungen bei der Nutzungsdauer.

Die Finanzverwaltung hat sich zur betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von Computerhardware und Software geäußert und neue Grundsätze veröffentlicht.

https://www.haufe.de/steuern/finanzverwaltung/geaenderte-nutzungsdauer-von-computerhardware-und-software_164_537792.html

Beispiel: Folge bei einer PC-Anschaffung i. H. v. 1.200 EUR am 1.12.2021

Folglich bestehen drei Möglichkeiten:

1. Vollständige Abschreibung in 2021 i. H. v. 1.200 EUR,
2. Zeitanteilige Abschreibung i. H. v. 100 EUR in 2021 (1/12) und 1.100 EUR in 2022 (11/12),
3. Verteilung auf 3 Jahre = 1/12 von 400 EUR in 2021 = 34 EUR, Rest in 2022 bis 2024.

Anlage S der ersten Steuererklärung des Kleinunternehmers Nils – Seite 1

20 xx 1

Name **Studie**

Vorname **Nils**

Steuernummer **1234567/890**

Anlage S

Jeder Ehegatte / Lebenspartner mit Einkünften aus selbständiger Arbeit hat eine eigene Anlage S abzugeben.

☒ stpfl. Person / Ehemann / Person A

☐ Ehefrau / Person B

Einkünfte aus selbständiger Arbeit Für jeden Betrieb ist zusätzlich eine Bilanz oder – soweit keine Bilanz erstellt wird – eine Anlage EÜR elektronisch zu übermitteln.

Gewinn	(ohne die Beträge in den Zeilen 31, 35 und 40; bei ausländischen Einkünften: Anlage AUS beachten)	EUR	22
4	aus freiberuflicher Tätigkeit (genaue Berufsbezeichnung oder Tätigkeit) Softwareentwickler von Individualsoftware	100/300 1.783,00€	
5	aus einer weiteren freiberuflichen Tätigkeit (genaue Berufsbezeichnung oder Tätigkeit)	101/301	
6	lt. gesonderter Feststellung (Finanzamt und Steuernummer)	110/310	
7	aus Beteiligung (Gesellschaft, Finanzamt und Steuernummer) 1. Beteiligung	120/320	
8	aus allen weiteren Beteiligungen	130/330	
9	aus Gesellschaften / Gemeinschaften / ähnlichen Modellen i. S. d. § 15b EStG		
10	aus sonstiger selbständiger Arbeit (z. B. als Aufsichtsratsmitglied)	140/340	
11	aus allen weiteren Tätigkeiten (genau bezeichnen)	150/350	
12	In den Zeilen 4 bis 8, 10 und 11 nicht enthaltener steuerfreier Teil der Einkünfte, für die das Teileinkünfteverfahren gilt – Berechnung lt. gesonderter Aufstellung –	160/360	
13	In den Zeilen 4 bis 8 enthaltene positive Einkünfte i. S. d. § 2 Abs. 4 UmwStG	131/331	

Anlage G zum Vergleich

20 xx

1 Name

2 Vorname

3 Steuernummer

Anlage G

Jeder Ehegatte / Lebenspartner mit Einkünften aus Gewerbebetrieb hat eine eigene Anlage G abzugeben.

☐ stpfl. Person / Ehemann / Person A

☐ Ehefrau / Person B

Einkünfte aus Gewerbebetrieb Für jeden Betrieb ist zusätzlich eine Bilanz oder – soweit keine Bilanz erstellt wird – eine Anlage EÜR elektronisch zu übermitteln.

Gewinn (ohne die Beträge in den Zeilen 31, 35, 40, 42, 43 und 46; bei ausländischen Einkünften: Anlage AUS beachten) 44

als Einzelunternehmer
(Art des Gewerbes, bei Verpachtung: Art des vom Pächter betriebenen Gewerbes)

			EUR	
1. Betrieb				
4		10/11		–
2. Betrieb				
5		62/63		–
Weitere Betriebe				
6		12/13		–
lt. gesonderter Feststellung (Betriebsfinanzamt und Steuernummer) – ggf. Gesamtsumme –				
7		58/59		–
als Mitunternehmer (Gesellschaft, Finanzamt und Steuernummer)				
8	1.	14/15		–
9	2.	16/17		–
10	3.	18/19		–
11	4.	20/21		–
Gesellschaften / Gemeinschaften / ähnliche Modelle i. S. d. § 15b EStG				
12				

Das war's für Nils – mehr nicht!

Auch keine Belege!

Keine Belege für G/S-Einkünfte erforderlich bei Abgabe der Steuererklärung.

Finanzamt fordert diese ggf. an.

https://www.anwalt.de/rechtstipps/ehrenamtspauschale-und-uebungsleiterpauschale_122665.html?pid=10775

Studentenfrage 6b:

Abgrenzung *Ehrenamtspauschale* / *Übungsleiterpauschale* und Kombinationsmöglichkeit

Übungsleiterpauschale § 3 Nr. 26 EStG

Von der Einkommensteuer ausgenommen ist – in einem bestimmten Umfang – die sog. **Übungsleiterpauschale** bzw. die Pauschale aus künstlerischer Tätigkeit nach § 3 Nr. 26 EStG. Bis zu EUR 3.000,00 (aktualisierter Betrag ab 2021) im Jahr können Übungsleiter*innen und Künstler*innen verdienen, ohne dass dafür Einkommensteuer oder Sozialabgaben anfallen. Der diesen Freibetrag übersteigende Teil (Anm.: Freibetrag nicht Freigrenze) nebenberuflicher Einnahmen muss hingegen versteuert werden.

Voraussetzungen:

- in Nebentätigkeit (1/3-Regelung)
- Auftraggeber: gemeinnützigen Organisation (z.B. Verein) oder juristische Person des öffentlichen Rechts (z.B. Hochschulen)

Ehrenamtspauschale nach § 3 Nr. 26 a EStG

Ehrenamtlich tätige Menschen dürfen als Entschädigung für freiwillig geleistete Arbeit pro Jahr EUR 840 (aktualisierter Betrag ab 2021) steuerfrei einnehmen. Sozialversicherungsbeiträge müssen darauf ebenfalls nicht gezahlt werden. Lediglich der diesen Freibetrag übersteigende Teil nebenberuflicher Einnahmen muss versteuert werden.

Voraussetzungen:

- Kann nicht mit einer Institution mehrfach pro Jahr in Anspruch genommen werden
- in Nebentätigkeit (1/3-Regelung)
- Auftraggeber: Auftraggeber gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke fördernde Körperschaft

Antwort zu Kombinationsmöglichkeit?

- Nein für die gleiche Tätigkeit innerhalb einer Organisation
- Ja für unterschiedliche Tätigkeiten innerhalb einer Organisation

Studentenfrage 6c (gleicher Student wie Frage 6b aber 12 Monate später per mail)

Ich habe eine Frage zum Grundfreibetrag und dem Übungsleiterfreibetrag.

So wie ich das verstanden habe, liegt der Grundfreibetrag bei Bruttoeinkommen 10.347€* im Jahr und der Übungsleiterfreibetrag bei 3000 Euro im Jahr.

(* = Grundfreibetrag ab 1.1.2022 $\triangleq$ Existenzminimum; ab 1.1.23: 10.908€, ab 1.1.24: 11.604€, 1.1.25: 11.940€)

Nun stellt sich die konkrete Frage:

Wenn ich im Jahr ca. 8.100 Euro mit meiner halben Stelle verdiene und noch knapp 3000 Euro als Übungsleiter. Zählen die beiden Freibeträge zusammen?

Also darf ich 10.347 + 3.000 Übungsleiterpauschale steuerfrei verdienen oder bin ich mit den Einnahmen als Übungsleiter dann über dem Grundfreibetrag und damit steuerpflichtig?

Die Übungsleiterpauschale wird natürlich im pädagogischen Bereich bei einem gemeinnützigen Verein getätigt.

Würde mich sehr über eine Antwort freuen,

Antwort

Kurzfassung:

> Also darf ich 10347 + 3000 Übungsleiterpauschale steuerfrei verdienen oder bin ich mit den Einnahmen als Übungsleiter dann
> über dem Grundfreibetrag und damit Steuerpflichtig?

Ja geht, aber getrennte Tätigkeiten, am besten getrennter Auftraggeber.

Begründung?

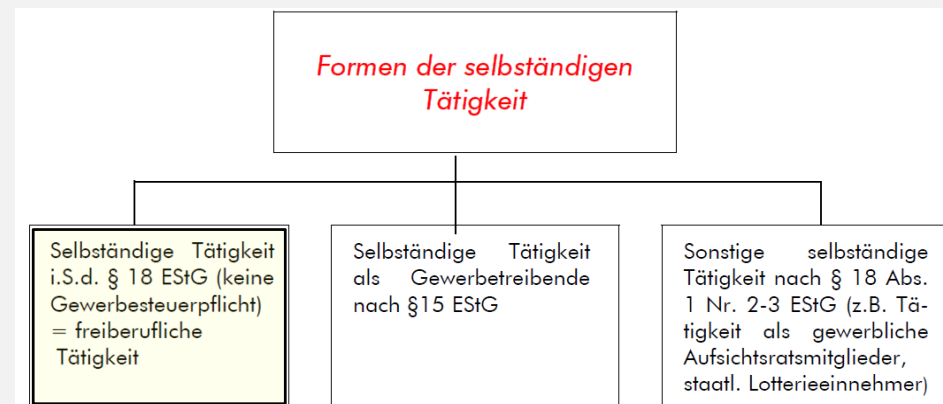


Wiederholungsfrage:

- Unterschied Freiberufler und Selbstständiger

Antwort:

- Selbstständiger kann freiberuflich oder gewerblich sein.
- Freiberufler hat u.a. keine Gewerbesteuerpflicht.



Studentenfrage 7

Ich habe dieses Kalenderjahr (2017) keine Einkünfte und bin Student. Ich habe im Jan. 2017 eine Workstation für 3.900€ brutto gekauft.

Kommendes Jahr werde ich mit dem Studium fertig und als Angestellter oder Freiberufler Einkommen erzielen.

Kann ich die Anschaffungskosten für die Workstation ins kommende Jahr übertragen?

Antwort:

Ja geht. Lohnt sich aber nur bei höherem Einkommen im Folgejahr.

Wie geht's?

Für 2017 Steuererklärung machen mit Summe aller Einkünfte < 0 .

=> ergibt einen sog. „**vortragsfähiger Verlust**“ für Folgejahr.

Im Folgejahr diesen Verlustvortrag von der Summe aller Einkünfte abziehen.

Wann lohnt es sich?

kaufm. abzüglich
↙

Wenn die Summe aller Einkünfte (vgl. 7 Einkunftsarten) $\cdot$ Verlustvortrag Vorjahr $\cdot$ Summe alle Freibeträge $\cdot$ Abzugsfähige Versicherungsbeiträge zur Grundabsicherung $\cdot$ Existenzminimum > 0 , weil sonst sowieso keine Steuer zu zahlen ist

Studentenfrage 7 (Forts.)

Beispiel 1 für 2018	mit	ohne Verlustvortrag
Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit 3.000€ mtl. ab 1.9.2018	12.000€	
./. Werbungskostenfreibetrag p.a. (ab 1.1.24 1.230€)	<u>1.000€</u>	
Summe Einkommen	11.000€	11.000 €
./. Verlustvortrag 2017 (Workstation auf 3 Jahre abgeschrieben)	1.300€**	
./. Abzugsfähige Sozial-Versicherungen (KV+PV+RV) (grob: 15,5%+1,75%+18,6%)/2	<u>2.150€</u>	<u>2.150 €</u>
= Summe zu versteuerndes Einkommen	7.300€	8.600€
=> Einkommenssteuer darauf:	0€	0€*

Anmerkung: Existenzminimum (2018: 9000€, '23:10.908€, '24:11.784€) Steuerbelastung somit 0 € !!

Progressive Besteuerung: Durchschnittssteuersatz 9% bis 43% + 2% Reichensteuer

*) <https://www.bmf-steuerrechner.de/ekst/>

**) Monatsgenaue AfA. Bei Anschaffung im Dez 2017 (1300/12=108€). Bruttobetrag nur falls keine VSt (623€) geltend gemacht wird. Vgl. vorne „Abschreibung bei Computerhardware und Software“

Studentenfrage 7 (Forts.)

Beispiel 2 für 2018	mit	ohne Verlustvortrag
Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit 3.000€ mtl. ab 1.7.2018	18.000€	
./. Werbungskostenfreibetrag p.a.	<u>1.000€</u>	
Summe Einkommen	17.000€	17.000 €
./. Verlustvortrag 2017 (Workstation auf 3 Jahre abgeschrieben)	1.300€	
./. Abzugsfähige Sozial-Versicherungen Annahme (KV+PV+RV)	<u>3.226€</u>	<u>3.226€</u>
= Summe zu versteuerndes Einkommen	12.474€	13.774€
=> Einkommenssteuer darauf:*	606€	895€

*) <https://www.bmf-steuerrechner.de/ekst/>

Studentenfrage 7 (Forts.)

Welche Optionen haben Sie darüber hinaus?

Optieren, d.h. trotz Umsatz < 17,5T€* eine (Jahres-)Umsatzsteuererklärung für 2017 abgeben.
und damit für 2017 Vorsteuer iHv. 623€ (=19%MwSt in 3.900) erstattet bekommen, unabhängig vom Monat der Anschaffung, unabhängig von zukünftiger Einkommenssituation.

* ab 1.1.2025 < 25T€,

- ⇒ D.h. zusätzlich Jahresumsatzsteuererklärung für 2017 abgeben (0-623 = 623€ Erstattung, Cash)
- ⇒ Keine Kleinunternehmerregelung mehr möglich für 2018 und Folgejahre (5 Jahre Bindung).
- ⇒ Ermittlung zu versteuerndes Einkommen siehe Anlage S mit Nettowerten.
- ⇒ Verlustvortrag: siehe Angestellter, allerdings Nettobeträge (1.092€ AfA)

Studentenfrage 8

Ich habe Informatik Bachelor abgeschlossen und studiere jetzt Informatik Master.

Meine Fragen sind:

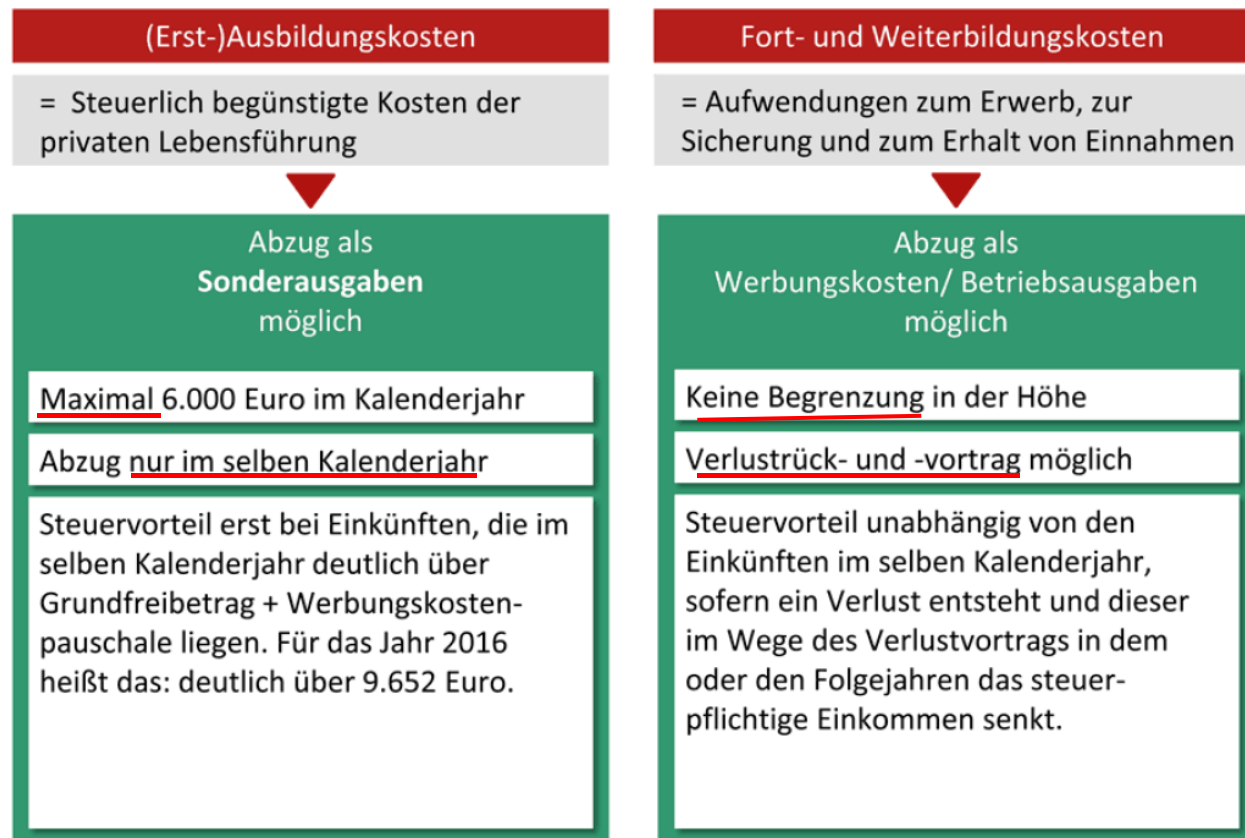
1. Kann ich meine Studienkosten steuerlich berücksichtigen?
2. Ist mein Masterstudium eine **Weiterbildung** oder Teil der Erstausbildung?

Studentenfrage 8 (Forts.)

1. Kann ich meine Studienkosten steuerlich berücksichtigen?

Antwort: ja, siehe Abbildung.

- Bachelor ist Erstausbildung
- Verlustvortrag siehe Studentenfrage 7



Studentenfrage 8 (Forts.)

2. Ist mein Masterstudium eine Weiterbildung oder Teil der Erstausbildung?

Antwort:

Allgemein gilt:

Mit Bachelor gilt die Erstausbildung als abgeschlossen. „Ein Masterstudium ist in diesem Sinne eine Weiterbildungsmaßnahme, denn schon mit dem Bachelor hat man die erste berufsqualifizierende Ausbildung!“ ¹⁾

=> Verlustvortrag in Folgejahre ist möglich, **aber** nicht bei sogenanntem konsekutivem Masterstudium

Ein konsekutives Masterstudium ist Teil der Erstausbildung. ²⁾

1) <https://www.studis-online.de/StudInfo/Studienfinanzierung/ausbildungskosten-absetzen.php>

2) https://www.haufe.de/steuern/rechtsprechung/konsekutives-masterstudium-ist-teil-der-erstausbildung_166_329130.html

<http://www.sueddeutsche.de/news/wirtschaft/finanzen-kindergeld-masterstudium-kann-zur-erstausbildung-zaehlen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-170926-99-210047>

Studentenfrage 8 (Forts.)

2. Ist mein Masterstudium eine Weiterbildung oder Teil der Erstausbildung?

Konsekutives Masterstudium ist Teil der Erstausbildung.²⁾

- Masterstudium steht in einem engen sachlichen und zeitlichen Zusammenhang zum vorangegangenen Bachelorstudiengang ...
- Masterstudium baut auf dem vorherigen Bachelorstudiengang auf...
- Die erstmalige Berufsausbildung ist erst dann abgeschlossen, wenn das Kind befähigt ist, den von ihm angestrebten Beruf auszuüben. Der erste berufsqualifizierende Abschluss (Bachelor) führt daher nicht zum Abschluss der Erstausbildung, wenn er sich als integrativer Bestandteil eines einheitlichen Ausbildungsgangs darstellt...
- Das ist bei mehraktigen Ausbildungsmaßnahmen der Fall, wenn das - von den Eltern und dem Kind - bestimmte Berufsziel erst über den weiterführenden Abschluss erreicht werden kann und die Ausbildungsabschnitte sachlich in Zusammenhang stehen sowie auch zeitlich zusammenhängend durchgeführt werden.“²⁾
- Z.B. erstes juristisches Staatsexamen (Anwalt), zweites juristisches Staatsexamen (Richter, Staatsanwalt)

1) <https://www.studis-online.de/StudInfo/Studienfinanzierung/ausbildungskosten-absetzen.php>

2) https://www.haufe.de/steuern/rechtsprechung/konsekutives-masterstudium-ist-teil-der-erstausbildung_166_329130.html

<http://www.sueddeutsche.de/news/wirtschaft/finanzen-kindergeld-masterstudium-kann-zur-erstausbildung-zaehlen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-170926-99-210047>

Studentenfrage 8a

Wie ist es, wenn ich nach dem Bachelor 1 Jahr gearbeitet habe und dann mit dem Masterstudium angefangen habe. Ist das auch konsekutiv?

Kurzantwort: Wenn einschlägige Berufstätigkeit nein nicht konsekutiv, d.h. Verlustvortrag etc. geht

Hinweis: Es ist auch ein Verlustrücktrag (vgl. Abb. S.67) möglich auf die Zeit als gearbeitet / Einkommen erzielt wurde

Studentenfrage 9

Können Sie das mit der Vorsteuer (VSt) bitte nochmals erklären.

Hinweis:

a. VSt-Abzug und Privatnutzung Notebook?

b. Wie wirken sich Einkünfte aus Lehrbeauftragtentätigkeit auf VSt-Abzug aus?

Hinweis (Forts.): Teilleistungen ohne MwSt (hier Dozententätigkeit)

Softwareentwickler und Dozententätigkeit:

Beispiel:

Sie sind Dozent mit 1.000 € Einnahmen p.a. – HS überweist das Geld. Dozent für HS bedeutet ohne MwSt.

Sie sind SW-Entwickler mit 9.000 € Nettoeinnahmen p.a.

Wegen VSt-Abzug stellen Sie mit MwSt (1.710€) Rechnungen.

Sie haben Eingangsrechnungen mit MwSt iHv 5.000€+19%. D.h. mit 950€ VSt.

=> Wieviel VSt können Sie ggü. Finanzamt geltend machen?

⇒ 10% der Einnahmen sind ohne MwSt. Daher können nur 90% von 950€ als VSt geltend gemacht werden (855€). D.h. USt-Zahllast = $1.710 - 855 = 855€$
ohne Dozententätigkeit: Zahllast iHv. $1.710 - 950 = 760€$

P.S. Die 1000€ sind einkommenssteuerfrei (Freibetrag, Übungsleiter)

Übungsleiterpauschale i.H.v. 2400€ p.a., ab 2021 3000€ p.a. (Freibetrag)

d.h. Dozententätigkeit hier hat keine Auswirkung auf Einkommenssteuer, aber auf Vorsteuer.

=> daraus folgt?

ITES

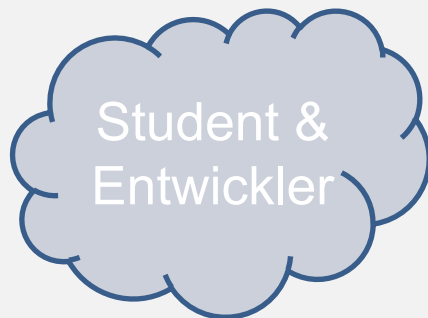
Ich entwickle Software

Für Nils läuft es gut.

Die IT-Abteilung des Kunden „Soft GmbH“ will für einen größeren Software-Entwicklungsauftrag (15 T€) ein Angebot von Nils.

Das Angebot muss der Geschäftsleitung der Soft GmbH zur Freigabe und Budgetierung vorgelegt werden.

Nils will den Auftrag. Sein Kleinunternehmertum gefährdet er dadurch nicht. In den Sommersemesterferien hat er Zeit.



Grundlagen

- **Angebot:**
Ist eine auf einen Vertragsschluss gerichtete, empfangsbedürftige Willenserklärung, die so bestimmt sein muss, dass sie durch ein einfaches „Ja“ des Empfängers des Angebots angenommen werden kann.
- **Annahme:**
Durch die Annahme kommt die vertragliche Einigung zum Ausdruck, sodass sie spiegelbildlich deckungsgleich mit dem Angebot sein muss.
- **Vertrag:**
Der Vertrag ist ein Rechtsgeschäft, das aus inhaltlich übereinstimmenden, mit Bezug aufeinander abgegebenen Willenserklärungen von mindestens zwei Personen besteht. Dabei wird die zeitlich früher abgegebene Willenserklärung Antrag (§ 145 BGB) bzw. Angebot oder Offerte genannt und die später darauffolgende Willenserklärung Annahme (§§ 146 ff. BGB).

<http://www.juraexamen.info/grundlagen-bgb-die-wichtigsten-definitionen/>

https://www.wiwi.uni-siegen.de/rechtswissenschaften/krebs/dokumente/crash_kurs/ws05_06/der_vertragsschluss.pdf

Möglicher (bausteinhafter) Aufbau eines Angebots

1. Aufforderung zur Angebotsabgabe
2. Auftragsgegenstand / Aufgabenstellung
3. Vorgehensweise und Aufwandskalkulation
4. Zeitplan der Auslieferung der Leistungen
5. Mitwirkung des Auftraggebers
6. Rechte am Quellcode
7. Einsatz von Open Source
8. Werbeklausel, Referenzen
9. Haftungsklausel
10. Support / Nachbesserungsrecht und Bezahlung
11. Honorar
12. Auftragserteilung / Annahmeerklärung
13. Umgang mit Nachtragsangeboten / unvorhergesehender Mehraufwand

Möglicher (bausteinhafter) Aufbau eines Angebots

Aufbau eines Angebots

1. Aufforderung zur Angebotsabgabe

- Wer beim Kunden wollte wann und warum das Angebot
- Zielgruppe: Geschäftsführung, IT-Leiter, Derjenige, der sie aufgefordert hat ein Angebot zu erstellen.

▪ Beispiele

- Sehr geehrter Herr IT-Leitername,
wie am 23. März 20xx besprochen, übersende ich Ihnen ein Angebot zu den gewünschten Erweiterungen der Kunden-App.
- Sehr geehrter Herr Geschäftsführername,
wie mit Herrn IT-Leitername am 3. Juni besprochen, erlauben wir uns Ihnen beiliegendes Angebot „Serveranwendung für mobile Dienste“ vorzulegen. Sollten Sie mit dem vorliegenden Angebot einverstanden sein, bitten wir Sie, die beiliegende Zweitschrift zum Zeichen Ihres Einverständnisses mit dem Inhalt dieses Schreibens unterschrieben an uns zurückzusenden.

Aufbau eines Angebots

2. Auftragsgegenstand / Aufgabenstellung

- Zielgruppe: Unterzeichner, Entscheider
z.B. Geschäftsführer, Gesellschafterausschuss, IT-Leiter
- Allgemeine Beschreibung der Gesamtaufgabe
- ggf. Zerlegung in Hauptarbeitspakete
- Vorraussetzungen, Annahmen

Aufbau eines Angebots

2. Auftragsgegenstand / Aufgabenstellung

▪ Beispiel

Aus Gründen der Produktdifferenzierung soll die zu erstellende VIP-App einen im Vergleich zur vorhandenen Kunden-App erweiterten Funktionsumfang haben. Im folgenden Angebot gehen wir von einem auch im Bankenbereich zum Einsatz kommenden Sicherheitskonzept der Transportverschlüsselung aus und setzen ein sicheres Hosting des Portalserver voraus.

Es ergeben sich somit folgende drei Hauptarbeitspakete, für die wir im Folgenden eine Aufwandsabschätzung aufzeigen werden.

1. Umstellung Kunden-App auf VIP-APP
2. Erweiterung VIP-App auf Funktionsumfang gemäß Pflichtenheft 0815-007
3. Anbindung VIP-App an Portalserver und ERP-System

Aufbau eines Angebots

3. Vorgehensweise und Aufwandskalkulation

- Zielgruppe: Fachspezialist
- Beschreibung der Teilleistungen je Hauptarbeitspaket und zeitliche Aufwandsschätzung
- Nicht vergessen:
 - Meetings
 - Abstimmungsgespräche
 - Reisezeiten
 - Summe meist 5-10%,
gelegentlich bis 20% (insb. bei öffentlichen Auftraggebern)

Aufbau eines Angebots

3. Vorgehensweise und Aufwandskalkulation

▪ Beispiel zu Hauptarbeitspaket 1

Nr.	1. Umstellung Kunden-App auf VIP-APP Funktionalitäten	Aufwand in PT
1.1	Restriktionen entfernen	1,5
1.2	Datenbank Schema / Dialekt Migration H2 --> MySQL	1,5
1.3	Funktionen von Rahmenanwendung von Silverlight nach HTML5 verschieben (Belege löschen, Hilfe, ...)	3
1.4	Verschlüsselung (Transportsicherheit)	3
1.5	Vorbereitung Verschlüsselung auf Dateisystemebene (optional)	2
1.6	Umsetzung Verschlüsselung auf Dateisystemebene (kann auch später realisiert werden)	3
1.7	Abstimmung mit Soft GmbH erfahrungsgemäß 5-10%	2
	Gesamt:	16

Aufbau eines Angebots

3. Vorgehensweise und Aufwandskalkulation

▪ Beispiel zu Hauptarbeitspaket 2

Nr.	2. Erweiterung VIP-App auf Funktionsumfang gemäß Pflichtenheft 2016-98 Funktionalitäten	Aufwand in PT
2.1	Tabellendaten HTML5 GUI	2
2.2	Tabellendaten Backend/DB	4
2.3	Kundensicht HTML5 GUI	2
2.4	Kundensicht Backend/DB	4
2.5	Bewegungsart HTML5 GUI	2
2.6	Bewegungsart Backend/DB	4
2.7	Abstimmung mit Soft GmbH erfahrungsgemäß 5-10%	2
	Gesamt:	20

Aufbau eines Angebots

4. Zeitplan der Auslieferung welcher Leistungen

- Zielgruppe: alle die es betrifft. Geschäftsführer, Abteilungsleiter, Mitarbeiter
- Dient auch der Ressourcensteuerung, Planung beim Kunden
- Zeitliche Darstellung des Projekts.
- Wann werden welche Softwareteile in welchem Stand ausgeliefert.
- Wann werden welche Milestones erreicht.
- Vorraussetzungen, Annahmen
 - Kunde testet innerhalb x Tagen, testet zeitnah
 - Kunde erteilt Freigabe bis spätestens...
 - Infrastruktur, Lizenzen stehen bis ... zur Verfügung

Aufbau eines Angebots

4. Zeitplan der Auslieferung welcher Leistungen

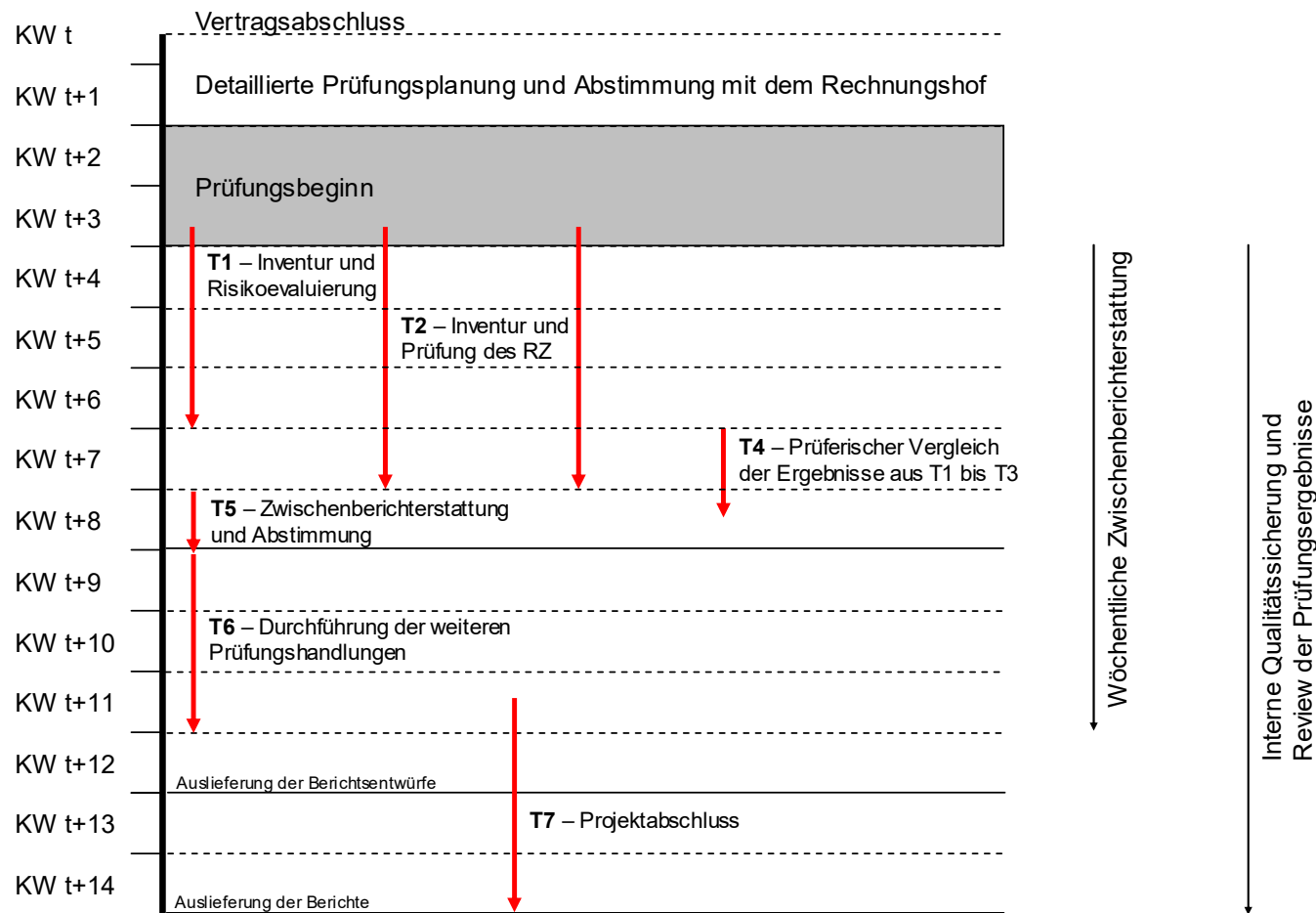
- **Verbales Beispiel**

Absprachegemäß soll die Umstellung der VIP-App (Arbeitspaket 1) möglichst zeitnah zur Verfügung stehen. Wir gehen daher davon aus, dass zwei Wochen nach Auftragserteilung die VIP-App zu Testzwecken an die Soft GmbH ausgeliefert werden kann. Für den erweiterten Funktionsumfang (Arbeitspaket 2) sollten weitere 4 Wochen vorgesehen werden. Die VIP-App kann somit voraussichtlich noch in 20xx an Pilotkunden ausgeliefert werden, so dass diese wie geplant in Q1/20xx produktiv gehen kann.

- **Tabellen- oder Graphikform geht natürlich auch**

- **Kombination mit „3. Vorgehensweise / Aufwandskalkulation“ kann auch sinnvoll sein.**

Beispiel Zeitplanung in einen Angebot „Security Überprüfung“



Aufbau eines Angebots

5. Mitwirkung des Auftraggebers

- Auflistung was ist vom Kunden wann zu tun
- Siehe auch 4., als eigener Punkt wird Bedeutung hervorgehoben

Aufbau eines Angebots

5. Mitwirkung des Auftraggebers

▪ Beispiel

Die Mitwirkung der Soft GmbH erstreckte sich auf:

- Die Bereitstellung der erforderlichen Arbeitsmittel und Räumlichkeiten für die Durchführung der Arbeiten vor Ort.
- Bereitstellung aller erforderliche Testdaten und funktionsfähige Test- und Backendsysteme.
- Durch die Soft GmbH zu entwickelnde Fremdfunktionen z.B. in deren Hauptanwendung
- Verweis auf weitere Dokumente / Konzepte
- Bereitstellung aller erforderliche Lizenzen und Zugriffsrechte.
- Die Zuweisung von kompetenten Projektmitarbeitern im erforderlichen Umfang.
- Die Offenlegung und Bereitstellung der erforderlichen Informationen in Form von schriftlichen Unterlagen, insbesondere der Prozess-Beschreibungen, vertraglicher Grundlagen, technischer Dokumentation und Betriebsdokumentation.
- Die rechtzeitige und bedarfsgerechte Herbeiführung von Abstimmungen und Entscheidungen.

Aufbau eines Angebots

6. Rechte am Quellcode

- **Beispiel bei Auftragsentwicklung**

Die Soft GmbH hat die vollen Rechte am Quellcode, sofern dieser von Nils Studi erstellt wurde. Sind Programmteile (z.B. Bibliotheken) zugekauft, werden die entsprechenden Nutzungsrechte in Absprache mit der Soft GmbH im Namen der Soft GmbH erworben. Der vollständige Quellcode wird jeweils nach wesentlichen Änderungen auf einem angemieteten Server abgelegt. Die Soft GmbH erhält Zugriffsrechte auf diesen Server, so dass die Soft GmbH jederzeit Zugriff auf alle Quellcodeteile und -versionen sowie zugekaufte Programmteile hat, um beispielsweise eigene Sicherungskopien zu erstellen.

Neben dem Zugriffsrecht über den Server hat die Soft GmbH jederzeit das Recht auf Herausgabe des vollständigen Quellcodes sowie zugekaufter Programmteile.

Offen: Zuständigkeit Backup Server, Wer mietet an.

- Vertragsgegenstand ist das von Auftragnehmer im Zusammenwirken mit Auftraggeber selbständig zu entwickelnde und dem Auftraggeber zur Nutzung zu überlassende Softwareprogramm, einschließlich Benutzungsanleitung, Quellcode, Dokumentation und weiterer Unterlagen.

Aufbau eines Angebots

7. Einsatz von Open Source

- Klären, ob OS überhaupt eingesetzt werden kann
- Klären, in wessen Verantwortung die „Lizenz-Konformitäts-Prüfung“ liegt
=> wenn irgend möglich auf Kunden (z.B. Rechtsabteilung) übertragen

Aufbau eines Angebots

8. Werbeklausel, Referenzen

- **Beispiel**

Nach Erlöschen der geschuldeten Leistungspflichten ist Nils Studi berechtigt, den Namen des Auftraggebers, dessen Logo und die Art der konkreten Tätigkeit als Referenz zu verwenden. Insoweit entbindet der Auftraggeber bereits jetzt von der Verpflichtung zur Wahrung der Verschwiegenheit.

(Werbemaßnahmen mit dem Namen Nils Studi oder der Art der vertraglichen Leistungen durch den Auftraggeber bedürfen der ausdrücklichen Zustimmung.)

Aufbau eines Angebots

9. Haftungsklausel

- Zielsetzung ist die Haftungsbeschränkung
- Durch die AGBs kann die Haftung zwar eingeschränkt – aber nicht komplett ausgeschlossen werden
- Risiko bei selbst verfassten AGBs, dass durch einzelne Formulierungen, die gesamte Haftungsbeschränkung unwirksam wird
- Absicherung durch IT-Haftpflicht möglich/empfehlenswert
- AGBs sollten auf die Haftpflichtversicherung abgestimmt sein.
- Haftungshöchstsumme lt. AGB sollte durch IT-Haftpflicht abgesichert werden

Aufbau eines Angebots

9. Haftungsklausel

Möglichkeit der Haftungsbegrenzung für IT-Freiberufler im Überblick:

	Haftung	Haftungsbeschränkung	Deckung durch IT-Haftpflicht
Vorsatz (1)	ja	unzulässig	nein*
Grobe Fahrlässigkeit (2)	ja	allgemein unzulässig	ja
Einfache bzw. leichte Fahrlässigkeit (3)	ja	- für Kardinalspflichten unzulässig (4) - für vertragstypisch vorhersehbarer Schäden unzulässig - Als unangemessene Benachteiligung unzulässig	ja
		für andere Pflichten zulässig	ja

(1) Mit **Vorsatz** handelt, wer weiß, dass er rechtswidrig handelt, und das auch will.

(2) **Grob fahrlässig** handelt, wer die im (Geschäfts-)Verkehr erforderliche Sorgfalt in besonders schwerem Maße verletzt. z.B. Auslieferung ohne Tests.

(3) Von **(einfacher/ leichter) Fahrlässigkeit** spricht man, wenn der Schuldner nach objektiven Maßstäben den Schadenseintritt hätte vorhersehen und vermeiden können. z.B. fehlende naheliegende Testfälle.

(4) **Kardinalspflichten** sind besonders wichtige beidseitige Pflichten, die zur Erreichung des Vertragszweckes von erheblicher Bedeutung sind. z.B. Virenfreiheit, Lizenzen vorhanden

Aufbau eines Angebots

9. Haftungsklausel

- Beispiel für **unwirksame** AGB-Klauseln:

Landgericht Hamburg, Beschluss vom 11.09.2006, Az.: 327 O 583/06:

„Eine Haftung für unmittelbare oder mittelbare Schäden – gleich aus welchem Rechtsgrund – ist ausgeschlossen, es sei denn die Schadensursache beruht auf Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder auf dem Fehlen zugesicherter Eigenschaften.“

(<http://www.rgblog.de/agb-schliessen-haftung-nicht-aus-it-haftpflicht-schuetzt/>)

Aufbau eines Angebots

11. Honorar und Supportleistungen

- **Beispiel für Tagessatzformulierung**

Unser Arbeiten würden wir Ihnen zu einem Tagessatz (8 Stunden) von **Euro 500,00** anbieten. Die Kalkulation wurde nach bestem Wissen und Gewissen sowie auf Basis des bisherigen Kenntnisstandes der Anforderungen und Rahmenbedingungen durchgeführt. Der Honorarrahmen versteht sich als erste Schätzung des Aufwands und kann daher kein Festpreisangebot darstellen. In unserer bisherigen Zusammenarbeit mit der Soft GmbH haben sich unsere Schätzungen stets als realistisch erwiesen und dienten als verlässliche Obergrenze. Neben diesem Honorar werden wir Auslagen, Reisekosten gemäß den steuerlichen Sätzen und -soweit anwendbar- die gesetzliche Umsatzsteuer gesondert berechnen.

- 10% Überziehung nach Rücksprache.
- Werden vom Auftraggeber bei der vertraglich festgelegten Leistung berechtigt Mängel beanstandet, so ist der Auftragnehmer zur Nachbesserung verpflichtet und berechtigt. Solche Leistungen werden gemäß dem vereinbarten Honorarsätzen abgerechnet.
 - Warum dieser Absatz? Vgl. Vertragsarten: Werkliefervertrag
- Die Abrechnung der erbrachten Leistung erfolgt auf monatlicher Basis. Mit Bezahlung gilt die Leistung als abgenommen.
 - Warum dieser Absatz? Vgl. Vertragsarten: Dienstvertrag, (ggf. auch Werkvertrag)

Aufbau eines Angebots

11. Honorar

- **Beispiel Festpreis**

Wir bieten Ihnen die Datenbanklösung einschließlich der vorzunehmenden Modifikationen für einen Pauschalpreis von EUR 6.500,00 zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer von derzeit 19% an.

- Die Abrechnung der erbrachten Leistung erfolgt auf monatlicher Basis. Mit Bezahlung gilt die Leistung als abgenommen.

Aufbau eines Angebots

12. Auftragserteilung / Annahmeerklärung

- **Beispiel**

Sollten sie mit dem vorliegenden Angebot einverstanden sein, bitten wir Sie, die beiliegende Zweitschrift zum Zeichen ihres Einverständnisses mit dem Inhalt dieses Schreibens unterschrieben an uns zurückzusenden.

Wir bedanken uns für das durch die Angebotsanfrage zum Ausdruck kommende Vertrauen und versichern Ihnen, dass wir dem Auftrag unsere volle Aufmerksamkeit widmen werden.

Karlsruhe, den 16. Juli 2017



Nils Studi
Softwareentwickler

Softstadt, den

.....
einverstanden

Ein einfaches Beispiel Angebotskalkulation

Aufwandskalkulation Projektreview		
	Senior	Junior
Erstgespräch	1 h	
Sichtung Unterlagen	3 h	
Gesprächsvorbereitung	2 h	2 h
Einführungsgespräch	3 h	
10 Interviews	20 h	20 h
Ergebniskonsolidierung und Sichtung weiterer Unterlagen	16 h	8 h
Ergebnisabstimmung und Präsentation	12 h	
Summe Stunden	57 h	30 h
140€/h bzw. 100€/h	7.980 €	3.000 €
Gesamtsumme	10.980 €	
zzgl. Fahrtkosten 0,50€/km		
zzgl. MwSt 19%		

Studentenhinweis:

13. Problem Abrechnung von Vorleistungen fehlt in den Angebotsbausteinen

Lösungsidee:

- Erstes Angebot steckt nur groben Rahmen ab und dient dazu:
 - Entwurf Grobkonzept
 - Ermittlung erforderlichen Informationen für Detail-Angebotserstellung
 - kostenpflichtig oder for free (d.h. bezahlte/unbezahlte Vorleistung)
 - In darauffolgenden späteren Angebot respekt. Vertrag werden Details geklärt
 - Bezahlung Vorleistung für Erstellung Detail-Konzept
 - Ausstieg (z.B. nach dritten Detail-Konzeptvorschlag)
- => Erarbeitung der Detailkonzept(e) ist kostenpflichtig

1. Festpreismodell

- Zu zahlender Preis unabhängig von tatsächlichen Aufwand

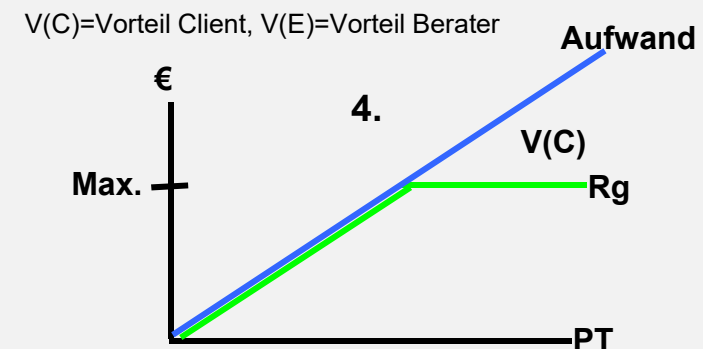
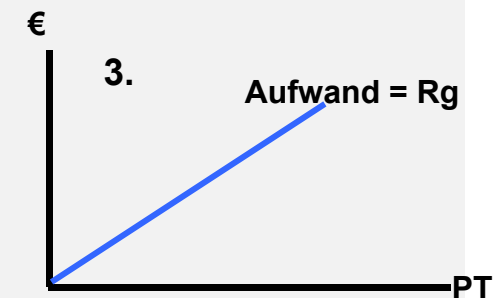
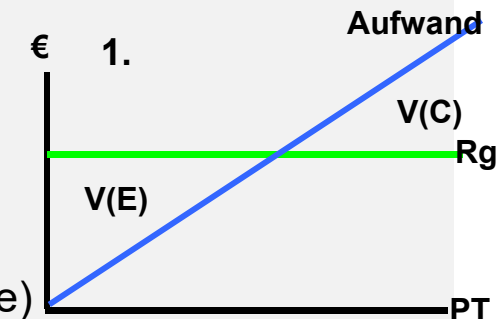
2. Festpreis mit Öffnungsklausel

- Festpreis gemäß Kalkulation (z.B. +max.7% ohne Rücksprache)
- Überschreitung
- Bei unklaren oder ungeplanten Aufgaben
- Moving Targets
- Nur nach Rücksprache und Bestätigung

3. Variabel - Abrechnung nach Aufwand

4. Variabel mit Deckelung (Max.)

5. Kombinationen



ITES

Nils @ Krankenkasse

Studentenfrage 5: Wie ist das mit der Krankenversicherung?

Als Student darf Nils zwar in seinen Semesterferien voll arbeiten, aber während der Vorlesungszeit gilt eine Grenze von maximal 20 Wochenstunden, um seine studentische Krankenversicherung zu behalten.

A. Als 520€-Jobber (Geringverdiener): Für Familienversicherung unschädlich. (603€ ab 1.1.26)

B. Als Werkstudent anstellen lassen, wenn >520€:

- Arbeitgeber und Studi zahlen Beiträge in die Rentenkasse, was sich auf spätere Rente auswirkt.
- Arbeitgeber spart Sozialabgaben, weil die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung ebenso entfallen wie die zur Kranken- und Pflegeversicherung.
- Bleibt der Verdienst unter 553,33€ mtl. können Werkstudenten unter 25 Jahren kostenlos familienversichert bleiben, sofern keine weiteren Einkünfte vorhanden sind.
470,00€* (Einkommensgrenze für die Familienversicherung)
+83,33€ (1000€ Werbungskostenpauschale/12 Monate) (1.230€ ab 1.1.24)
- Darüber (oder älter als 25) eigene Kranken- u. Pflegeversicherung zum Studententarif (rd. 130-150€)
* Stand: 2022, 485€ ab 1.1.23, 505€ ab 1.1.24

<https://www.finanztip.de/studentenjobs/>